

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๗๐๒/๒๕๕๕
คดีหมายเลขแดงที่อ. ๑๓๓๘/๒๕๖๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ระหว่าง { นาวาเอก อนุพงษ์ จันทรพิทักษ์ ผู้ฟ้องคดี
กองทัพอากาศ ที่ ๑
ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๗๔/๒๕๕๐
หมายเลขแดงที่ ๗๓๕/๒๕๕๕ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ฐานทัพเรือสงขลามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีจัดซื้อจัดจ้าง
อะไหล่รถยนต์โดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
มีคำสั่ง (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ สรุปได้ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดี
เป็นการอาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๓๑๔,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่ง
ให้ชดใช้เงินเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐



/อุทธรณ์คำสั่ง...

อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ กรมสารบรรณทหารเรือ
พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ประเด็นตามอุทธรณ์ข้อ ๒.๓.๑
และข้อ ๒.๓.๓ เป็นการตั้งประเด็นขึ้นใหม่ ไม่ปรากฏในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ
จึงไม่อาจนำมาพิจารณาได้ ส่วนประเด็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี กรมบัญชีกลางได้แจ้งผล
การพิจารณาแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควรไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหมด
และรายงานความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ
พิจารณาคำอุทธรณ์ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๕๐๐/๑๓๑๘
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถรับฟังได้ ผู้ฟ้องคดีได้ทราบคำสั่งดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้ชดใช้เงิน เนื่องจากข้อเท็จจริง
ที่คณะกรรมการฯ ได้สอบสวนและมีความเห็นเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คลาดเคลื่อนอย่างมาก
และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดังนี้ ประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พลเรือโท สุนทร สุขไสว
ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ (ภก. ๒ กร.) ได้ประสานงานโดยตรงกับ
พลเรือตรี วรวิทย์ เอี่ยมเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ขอให้ตรวจสอบรถยนต์
ในอัตราของกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ และฐานทัพเรือสงขลาจำนวน ๘ คัน
ซึ่งจัดเป็นรถประจำตำแหน่งให้กับนายทหารชั้นนายพล ผู้อำนวยการกองต่างๆ
และธงผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ ว่ามีสภาพเช่นใด ผลการตรวจสอบ
ปรากฏว่า รถยนต์ทั้ง ๘ คันมีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่
และทำสีใหม่เป็นกรณีเร่งด่วน พลเรือตรี วรวิทย์ จึงได้รายงานผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒
กองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ แจ้งว่าจะนำรถยนต์ทั้ง ๘ คันไปซ่อมเอง
แต่เนื่องจากสภาพทรุดโทรมมาก ต้องใช้เงินเป็นค่าซ่อมจำนวนมาก ในขณะนั้นงบประมาณ
ของ ภก. ๒ กร. ไม่เพียงพอ ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ จึงขอยืมเงินงบประมาณของ
ฐานทัพเรือสงขลาเพื่อนำไปซ่อมรถยนต์ทั้ง ๘ คัน พลเรือตรี วรวิทย์ ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเงินงบประมาณว่าสามารถเบิกเงินยืมให้กองเรือภาคที่ ๒ ได้หรือไม่
เจ้าหน้าที่แจ้งว่ากระทำได้ พลเรือตรี วรวิทย์ จึงสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง
รองเสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา รักษาราชการหัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง ฐานทัพเรือสงขลา
และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา ยืมเงินสวัสดิการภายใน
ฐานทัพเรือสงขลาให้ ภก. ๒ กร. จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๓๑๔,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดี



/ได้มอบเงิน...

ได้มอบเงินยืมดังกล่าวให้แก่นาวาโท ธรรมนูญ คชเสนี ซึ่งเป็นรองของผู้บัญชาการ กภ. ๒ กร ต่อหน้าพลเรือตรี วรวิทย์ หลังจากนั้น กภ. ๒ กร. ได้ส่งหลักฐานเอกสารต่างๆ ให้ฐานทัพเรือสงขลาเพื่อจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้เป็นหลักฐาน การเบิกจ่ายเงินต่อไป เมื่อ กภ. ๒ กร. ซ่อมแซมรถยนต์ทั้ง ๘ คัน โดยทำสีใหม่และ เปลี่ยนอะไหล่หลายรายการและได้นำใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ในการซ่อมส่งมอบให้แก่ฐานทัพเรือสงขลา คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและ ลงลายมือชื่อผู้รับพัสดุไว้แล้วรายงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไปตรวจสอบรถยนต์ทั้งหมดว่า ได้มีการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่จริงหรือไม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามี การดำเนินการจริง รวมทั้งเอกสารถูกต้อง ประกอบกับได้รับการประสานงานจากกองพลาธิการ ฐานทัพเรือสงขลา ให้ลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ลงลายมือชื่อ เป็นผู้รับพัสดุในใบเสร็จรับเงิน ผู้ฟ้องคดีมีส่วนได้เสียในเงินที่ยืมมา ทั้งได้ส่งมอบเงิน ดังกล่าวให้ กภ. ๒ กร. รับไปแล้ว การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด รับฟังพยานบุคคลคือ นาวาตรี สุภชาติ มหาวีไลย์ เรือโท วินัย ยศสมุทร เรือโท ศิวกร พัพพะฤกษ์ เรือเอก ปิยะพันธ์ ปิ่นชัย เรือเอก กิตติ น้อยมูล นาวาตรี เฉลียว นิมิตรง เรือเอก ศิวะดล ผลวงษ์ และนาวาตรี เสน่ห์ อิ่มใจ ในทำนองเดียวกันว่า การที่บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ เป็นผู้รับพัสดุไว้เพราะความจำเป็น ทั้งที่ไม่เคยเห็นอะไหล่รถยนต์ที่จัดซื้อ ทำให้คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีได้มีการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์จริง การรับฟังพยานหลักฐานในลักษณะดังกล่าว เป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดกับหลักกฎหมายและเหตุผล กล่าวคือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้ลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทุกประการ ซึ่งในการรับฟังพยานหลักฐานนั้น พยานเอกสารมีน้ำหนักและ เป็นพยานชั้นหนึ่งซึ่งต้องรับฟังเป็นอย่างยิ่ง แต่คณะกรรมการฯ กลับรับฟังพยานบุคคล ว่าน่าเชื่อถือ อันเป็นการขัดกับหลักกฎหมายที่ห้ามมิให้นำพยานบุคคลสืบหักล้าง พยานเอกสาร และที่พยานให้ถ้อยคำว่า ที่ลงลายมือชื่อในเอกสารเพราะเกรงถูกกลั่นแกล้ง และเกรงว่าจะมีปัญหา นั้น เป็นถ้อยคำที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะพยานล้วนรับราชการมานาน และเป็นนายทหารสัญญาบัตร มิได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถให้พยานให้โทษแก่พยานเหล่านั้นได้ ก่อนที่พยานจะลงลายมือชื่อย่อมต้อง มีวิจาร์ณญาณที่ดี หากเห็นว่าเอกสารที่นำมาให้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อไม่ถูกต้อง



/พยานก็ชอบ...

พยานก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่ลงลายมือชื่อในเอกสารนั้นได้ นอกจากนั้น การสอบสวน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะคณะกรรมการฯ สอบสวนไม่ตรงประเด็นและไม่สมบูรณ์ การที่พยานให้ถ้อยคำว่าจะไม่เคยเห็นอะไหล่รถยนต์ มิใช่ว่าจะไม่มีอะไหล่รถยนต์ คณะกรรมการฯ ควรสอบสวนให้ได้ความว่าอะไหล่รถยนต์อยู่ที่ใด มีการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ ทดแทนของเก่าหรือไม่ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบอะไหล่รถยนต์ที่อ้างว่ามีการจัดซื้อ ก็จะพบว่าอะไหล่ทั้งหมดได้มีการเปลี่ยนทดแทนของเก่าแล้ว หลังจากคณะกรรมการฯ ได้รายงานความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ แล้ว กองพระธรรมนุญ กรมสารบรรณทหารเรือ พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนของคณะกรรมการฯ ยังขาดเอกสาร หลักฐานสำคัญและข้อเท็จจริงบางประเด็น จึงให้คณะกรรมการฯ รวบรวมเอกสารหลักฐาน และสอบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่คณะกรรมการฯ เพิกเฉย ถือว่าคณะกรรมการฯ มีเจตนาปิดข้อเท็จจริง เพราะหากคณะกรรมการฯ ได้สอบสวนพลเรือตรี วรวิทย์ เอี่ยมเจริญ และพลเรือโท สุนทร สุขใสว ก็จะได้ทราบว่าเงินที่ผู้ฟ้องคดียื่นได้ส่งมอบให้แก่ กภ. ๒ กร. เรียบร้อยแล้ว โดยนำไปชำระค่าอะไหล่รถยนต์ และผู้ฟ้องคดีได้กระทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสามารถกระทำได้ตามข้อ ๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีมิได้มีผลประโยชน์ใดๆ และไม่มีการทุจริตแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อเป็นผู้รับพัสดุไว้ ก็จะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าอะไหล่รถยนต์มีอยู่จริง และได้นำไปเปลี่ยนกับอะไหล่เก่าของรถยนต์ทั้ง ๘ คันจริง อีกทั้งผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจรับอะไหล่รถยนต์ที่มีการสั่งซื้อ เนื่องจากคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุเป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจรับอะไหล่รถยนต์ดังกล่าว นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้สอบปากคำนาวาโท ธรรมนูญ คชเสนี นายเกียรติ เอียดเปรี้ยว และนายสมันต์ ดนหรือหมาน นาวาโท ธรรมนูญให้ถ้อยคำ่ว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตนทราบว่ารถยนต์ทุกคันของ กภ. ๒ กร. มีการซ่อมจริง เนื่องจากสภาพรถยนต์ที่ยังไม่ได้ซ่อมกับที่ซ่อมแล้วแตกต่างกัน อย่างเห็นได้ชัด ในช่วงแรกที่ตนย้ายไปรับราชการที่ กภ. ๒ กร. รถยนต์ทุกคันทรุดโทรมมาก ตามสภาพของรถยนต์ที่ใช้ใกล้ทะเล เมื่อซ่อมแซมโดยการปะผุพ่นสีใหม่ รถยนต์จึงมีสภาพใหม่ และใช้งานได้ดี โดยเฉพาะรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน คันนี้ หมายเลขทะเบียน ๘จ - ๗๐๔๕ ซึ่งตนเป็นผู้ใช้ เมื่อซ่อมแซมทั้งเครื่องยนต์และตัวถังแล้วมีสภาพดี จนเสนาริการกองเรือภาคที่ ๒



/กองเรื่อยุทธการ...

กองเรี่ยยุทธการ ในขณะนั้น ขอรถยนต์คันดังกล่าวไปใช้แทน และรถยนต์หมายเลขทะเบียน สมอ ๔๓๒๘๖ เมื่อซ่อมแซมแล้วมีสภาพใหม่เช่นเดียวกับรถยนต์คันที่ตนใช้ ส่วนนายเกียรติ ให้ถ้อยคำว่าได้ทำสัญญารับจ้างซ่อมรถยนต์กับฐานทัพเรือสงขลาเพื่อซ่อมแซมรถยนต์ของ ทางราชการ หมายเลขทะเบียน สมอ ๔๓๘๘๔ ทะเบียน สมอ ๔๔๐๕๔ ทะเบียน สมอ ๔๓๗๔๒ ทะเบียน สมอ ๔๓๒๘๖ ทะเบียน สมอ ๔๓๔๘๖ และทะเบียน ข - ๐๗๕๑ สงขลา รวม ๖ คัน โดยตนไปรับรถยนต์ทั้ง ๖ คันที่ กภ. ๒ กร. และนำไปซ่อมที่อู่ของตน รถยนต์ส่วนใหญ่มีสภาพ ชำรุด ตนได้ซ่อมแซมจนมีสภาพดี และยืนยันว่าลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินเป็นของตนและ ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงินจริง และนายสมันต์ให้ถ้อยคำว่าได้ขายอะไหล่รถยนต์ให้กับฐาน ทัพเรือสงขลาโดยมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาติดต่อขอซื้ออะไหล่รถยนต์ก่อน แล้วเจ้าหน้าที่ ไม่ทราบชื่อเพราะไม่ได้แต่งเครื่องแบบทหารเรือได้มาติดต่อซื้อที่ร้าน โดยนำไปรายการอะไหล่ รถยนต์มาให้ที่ร้าน ตนได้ลงรายการในใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ สำหรับสิ่งของ จำนวน ๑๒๔ รายการ เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐ บาท ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ สำหรับสิ่งของจำนวน ๑๐๔ รายการ ใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ สำหรับสิ่งของ จำนวน ๑๑๙ รายการ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท และใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ สำหรับสิ่งของจำนวน ๑๒๓ รายการ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท และได้ให้ลูกจ้างนำอะไหล่ ไปส่งที่ฐานทัพเรือสงขลาทุกครั้ง ยืนยันว่าลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินเป็นของตนและได้รับเงิน ตามใบเสร็จรับเงินจริง หากพิจารณาจากถ้อยคำของพยานทั้งสามคนดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการ จัดซื้อจัดจ้างและการส่งซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมรถยนต์ดังกล่าวได้กระทำถูกต้อง มิได้ทำให้ ทางราชการได้รับความเสียหาย แต่คณะกรรมการฯ มิได้นำข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน พยานทั้งสามคนดังกล่าวมาพิจารณาวินิจฉัย แต่กลับวินิจฉัยไปในทางที่เป็นโทษแก่ผู้ฟ้องคดี โดยวินิจฉัยว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของนายสมันต์ในใบเสร็จรับเงิน เป็นการกลั่นแกล้งทำให้ผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลทั่วไปและผู้บังคับบัญชา จึงนำคดีมาฟ้อง ต่อศาลปกครอง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกองทัพอเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า สำนักงานตรวจสอบบัญชีทหารเรือ (สตช.ทร) เข้าตรวจสอบการบริหารพัสดุและทรัพย์สินของฐานทัพสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ พบว่า มีการจัดซื้ออะไหล่และว่าจ้างเอกชนซ่อมแซมรถยนต์ของกองทัพอเรือภาคที่ ๒



/กองเรี่ยยุทธการ...

กองเรื้อยทุทการ (กก. ๒ กร.) จำนวนหลายคัน แต่จากการสังเกตสภาพรถยนต์แล้ว ไม่น่าจะมีการซ่อมแซมจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ฐานทัพสงขลา ได้จัดซื้ออะไหล่ในการจัดซ่อมรถยนต์และว่าจ้างเอกชนซ่อมแซมรถยนต์ของ กก. ๒ กร. จำนวน ๑๐ เรื่อง วงเงิน ๖๘๐,๑๐๐ บาท และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามิได้มีการจัดซื้ออะไหล่ และจัดจ้างเอกชนซ่อมแซมรถยนต์ดังกล่าวจริง เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายเป็นเงิน ๖๘๐,๑๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการสอบสวน ตามรายงานลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และบันทึกเสนอที่ต่อ สบ.ทร. (ลับ) เลขรับ ๑๒๕,๔๐๒,๖๑๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ กก. ๒ กร. ได้ขอยืมเงินสวัสดิการ ภายในฐานทัพเรือสงขลาสำหรับซ่อมแซมรถยนต์ ๑๐ คัน ของ กก. ๒ กร. โดยผู้ฟ้องคดี เป็นผู้เบิกเงินยืมไปซ่อมรถยนต์จำนวน ๖ เรื่อง เป็นเงิน ๓๖๕,๖๐๐ บาท และซื้ออะไหล่ สำหรับซ่อมแซมรถยนต์จากร้านสมานพาณิชย์จำนวน ๔ เรื่อง เป็นเงิน ๓๑๔,๕๐๐ บาท การจ้างอยู่ชาวการช่างซ่อมรถยนต์ของ กก. ๒ กร. จำนวน ๖ เรื่อง เป็นเงิน ๓๖๕,๖๐๐ บาท มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการซ่อมแซมจริง แต่การซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมรถยนต์ กก. ๒ กร. เป็นเงิน ๓๑๔,๕๐๐ บาท มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามิได้มีการซื้ออะไหล่จริง คณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจึงมีความเห็นเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้สั่งการว่า การเบิกเงินของทางราชการเพื่อซื้ออะไหล่รถยนต์สำหรับซ่อมรถยนต์ของ กก. ๒ กร. แต่มิได้รับมอบสิ่งของตามที่จัดซื้อจริง มีผู้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคือ ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ เป็นเงิน ๓๑๔,๕๐๐ บาท นาวาตรี เนลิยว นิมตรง ต้องรับผิดชอบเป็นเงิน ๑๐๔,๘๓๓.๓๔ บาท เรือเอก ปิยะพันธ์ ปิ่นชัย ต้องรับผิดชอบเป็นเงิน ๗๘,๑๖๖.๖๗ บาท เรือเอก กิตติ น้อยลมุล ต้องรับผิดชอบเป็นเงิน ๑๐๔,๘๓๓.๓๔ บาท และเรือโท ศิวกร พัยพพฤกษ์ ต้องรับผิดชอบ เป็นเงิน ๒๖,๖๖๖.๖๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สั่งการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงานผลการสอบสวนต่อกระทรวงการคลังแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ตามความเห็นของ กระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เป็นผู้เบิกยืมเงินสวัสดิการภายในฐานทัพเรือสงขลา รวม ๒ ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๔,๕๐๐ บาท



/เพื่อให้...

เพื่อให้ กภ. ๒ กร. ยืมนำไปใช้เป็นค่าซ่อมรถยนต์ทั้ง ๘ คัน โดยได้มอบเงินยืมให้นาวาโท ญัฐพงศ์ คชเสนี ซึ่งเป็นธงของผู้บัญชาการ กภ. ๒ กร. รับไปต่อหน้าพลเรือตรี วรุฒิ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ความข้อนี้พิรุณ เพราะเมื่อผู้บัญชาการ กภ. ๒ กร. เป็นผู้ขอยืมเงินงบประมาณของฐานทัพเรือสงขลา ก็ควรเป็นเรื่องที่ กภ. ๒ กร. ต้องเป็นผู้จัดทำเอกสารขอเงินยืมจากผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ของ กภ. ๒ กร. รับไปจึงจะถูกต้องตามขั้นตอนของทางราชการ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า พลเรือตรี วรุฒิ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เบิกจ่ายเงินยืมสวัสดิการภายในฐานทัพเรือสงขลา โดย กภ. ๒ กร. ไม่ได้เสนอเรื่องขอเงินยืมเป็นทางการ จึงไม่น่าจะถูกต้อง นอกจากนี้ ที่อ้างว่าเมื่อเบิกเงินยืมมาแล้ว ได้มอบให้นาวาโท ญัฐพงศ์ ยืมพิรุณ เพราะการส่งมอบเงินจำนวนมากให้ผู้รับมอบต่างหน่วยงานน่าจะมีหลักฐานการส่งมอบและการรับเป็นหนังสือลงนามทั้งผู้มอบและผู้รับมิใช่ส่งมอบกันด้วยมือต่อมือเช่นนี้ แม้จะเป็นการส่งมอบต่อหน้าผู้บังคับบัญชาชั้นสูงก็ตาม และนาวาโท ญัฐพงศ์ได้ให้การปฏิเสธต่อคณะกรรมการฯ ว่าไม่ได้รับมอบเงินดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ การสั่งซื้ออะไหล่รถยนต์ก็ทำในนามฐานทัพเรือสงขลาตามคำให้การของนายสมันต์ และส่งมอบอะไหล่รถยนต์ที่ซื้อที่ฐานทัพเรือสงขลา การตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ตั้งเฉพาะข้าราชการในฐานทัพเรือสงขลาและตรวจรับกันที่ฐานทัพเรือสงขลา จึงไม่มีเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีจะส่งมอบเงินให้นาวาโท ญัฐพงศ์ นำเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งมอบเงินให้นาวาโท ญัฐพงศ์ แต่เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองทั้งหมด ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้ไปตรวจสอบรถยนต์ทั้งหมดว่าได้มีการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่จริง ข้ออ้างดังกล่าวน่าสงสัยว่าเป็นจริงหรือไม่ โดยเฉพาะการเปลี่ยนอะไหล่ซึ่งอยู่ในรถ ผู้ฟ้องคดีเห็นได้อย่างไรว่ามีการเปลี่ยนอะไหล่จริงหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนอะไหล่จริง เหตุใดจึงไม่มีการบันทึกการซ่อมแซมในสมุดประวัติ นอกจากนี้ ตามคำให้การของนาวาตรี สุภิชาติ มหาวิไลย์ ผบ. ร้อย บก. กภ. ๒ กร. และพันจ่าเอก กรีธา เพชรทองช่วยผู้มีหน้าที่ดูแลรถยนต์หมายเลขทะเบียน สมอ ๔๓๒๙๖ (ทะเบียน ๑จ - ๕๒๑๑ กรุงเทพมหานคร) และหมายเลขทะเบียน สมอ ๔๓๗๔๒ (ทะเบียน ๙จ - ๗๐๔๕ กรุงเทพมหานคร) ต่อคณะกรรมการฯ ว่ารถยนต์หมายเลขทะเบียน สมอ ๔๓๒๙๖ จากบันทึกประวัติซ่อมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ มีการเปลี่ยนฝาหม้อน้ำเป็นเงิน ๑๒๐ บาท จากนั้นจนถึงปัจจุบันไม่มีการซ่อมอีก สภาพรถยนต์ปัจจุบันไม่สามารถใช้ในราชการได้เนื่องจากเครื่องยนต์ชำรุดมาตั้งแต่



/เดือนกันยายน...

เดือนกันยายน ๒๕๔๕ ได้แก่ เพลาราวลีน (เพลาลูกเบี้ยว) ๑ ชุด ลูกสูบ ๑ ชุด ลีนไอเสีย ๑ ชุด ก้านลูกสูบ ๑ ชุด แบร้งก้านลูกสูบ ๑ ชุด แบร้งเพลาช้อเสื่อ ๑ ชุด แหวนลูกสูบ ๑ ชุด ชุดฝาสูบ ๑ ชุด ขณะนี้รอจำหน่าย เนื่องจากไม่คุ้มกับการซ่อม สำหรับรถยนต์ทะเบียน สมอ ๔๓๗๔๒ ซ่อมแซมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ โดยซ่อมวาล์วน้ำ ๑ ตัว ฝาหม้อน้ำ ๑ ฝา กระบ้อหม้อน้ำ ๑ ตัว ต่อมาได้ซ่อมอีก ๒ ครั้ง ตามบันทึกการซ่อม ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม ที่ผู้ฟ้องคดีลงชื่อในใบส่งมอบสินค้านั้น ปรากฏจากคำให้การของนาวาตรี เสน่ห์ อิ่มใจ หัวหน้าตรวจสอบ กพท.ฐท.สข. ซึ่งให้การต่อคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ตามใบส่งมอบสินค้าและใบเสร็จรับเงิน ค่าชำระสินค้าที่ตกลงซื้อจากร้านสมานพาณิชย์ทุกรายการตนไม่ได้ลงชื่อในใบรับสินค้า เพราะผู้ขายไม่มีของมาส่งมอบให้ ผู้ฟ้องคดีลงชื่อในช่องผู้รับสินค้าเอง ส่วนพยานอื่น ได้แก่ เรือโท ศิวกร พยัพพฤกษ์ หัวหน้าแผนก กขส.ฐท.สข. เรือเอก ปิยะพันธ์ ปิ่นชัย นายช่างกลจักรและตัวเรือ กขส.ฐท.สข. เรือเอก กิตติ น้อยลมุล หัวหน้าดับเพลิง กขส.ฐท.สข. นาวาตรี เฉลียว นิ่มตรง นายช่างซ่อมรถยนต์ กขส.ฐท.สข. ซึ่งเป็นกรรมการตรวจการจ้างและกรรมการจัดซื้อจัดหาได้ให้การต่อคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดสอดคล้องกันว่า ได้ลงลายมือชื่อในเอกสารตรวจรับพัสดุ ทั้งกรณีจะถูกกลั่นแกล้งโดยไม่เห็นสินค้าที่ส่งซื้อจึงไม่ทราบว่ามีสินค้ามาส่งมอบจริงหรือไม่ แต่ลงชื่อเนื่องจากเกรงใจผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ประกอบกับผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อ ก่อนแล้วในฐานะผู้รับพัสดุ จึงไม่อาจนำเอกสารการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุมาเป็นหลักฐานว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างจริงหรือไม่ การให้การดังกล่าว เป็นการอธิบายข้อความในเอกสารและเป็นการให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ให้ถ้อยคำเอง จึงไม่ต้องห้ามรับฟังตามหลักการรับฟังพยาน และไม่ถือว่าเป็นการนำสืบพยานบุคคล หักล้างพยานเอกสาร ส่วนการสอบสวนเพิ่มเติมตามที่กองพระธรรมนูญ กรมสารบรรณทหารเรือ ร้องขอเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ที่จะดำเนินการหรือไม่ ส่วนคำให้การของ นายสมันต์ เจ้าของร้านสมานพาณิชย์ ที่ยืนยันว่าได้ขายอะไหล่และส่งมอบให้ฐานทัพเรือสงขลา ทั้งลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินเป็นลายมือชื่อของตนและตนได้รับเงินตามใบเสร็จจริง แต่เมื่อเปรียบเทียบลายมือชื่อที่อ้างว่าเป็นลายมือชื่อของนายสมันต์กับลายมือชื่อในคำให้การ ต่อหน้าคณะกรรมการฯ พบว่ามีลักษณะไม่เหมือนกัน ไม่น่าเชื่อว่าลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน



/จะเป็นลายมือ...

จะเป็นลายมือชื่อของนายสมันต์จริง ส่วนคำให้การของพันจ่าเอก ศุภรัตน์ มีนากร ต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบในการสอบสวนเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ที่ให้การว่าตนเป็นผู้รับอะไหล่ ซึ่ง กพร.ฐท.สข. จ่ายให้กับ กขส.ฐท.สข. และนำไปเก็บไว้ที่ บก.กขส.ฐท.สข. ต่อมา นาวาโท ญัฐพงศ์ เป็นผู้เบิกอะไหล่รถยนต์ไปทั้งหมด และผู้ฟ้องคดีได้สั่งการให้ตนและทีมงาน ไปช่วยซ่อมรถยนต์ของ กภ. ๒ กร. จนแล้วเสร็จทุกคัน มีข้อพิรุธ ดังนี้ นาวาตรี เสน่ห์ ยืนยันต่อคณะกรรมการฯ ว่าการจัดซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ทั้งสี่รายการจากร้านสมานพาณิชย์นั้น ผู้ขายมิได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้ทางราชการ ด้วยเหตุนี้ กพร.ฐท.สข. จะเอาอะไหล่จากที่ใดมาส่งมอบให้กับ กขส.ฐท.สข. ตามคำให้การของพันจ่าเอก ศุภรัตน์ ขัดกับคำให้การของเรือเอก กิตติซึ่งยืนยันว่าการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ที่ระบุว่าให้ส่งของที่ กขส.ฐท.สข. นั้น ตนขอยืนยันว่าร้านสมานพาณิชย์มิได้นำของมาส่งที่ กขส.ฐท.สข. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ สอบถาม กขส.ฐท.สข. เกี่ยวกับการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมรถยนต์ของ กภ. ๒ กร. จากร้านสมานพาณิชย์ จำนวน ๔ เรื่อง ว่าร้านสมานพาณิชย์ได้นำอะไหล่รถยนต์ ที่จัดซื้อมาส่งที่ กขส.ฐท.สข. หรือไม่ ซึ่ง กขส.ฐท.สข. ได้มีบันทึกลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ แจ้งว่าได้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่กระชั้นแผนกซ่อม กขส.ฐท.สข. แล้วยืนยันว่า ไม่ได้รับอะไหล่รถยนต์ที่จัดซื้อจากร้านสมานพาณิชย์ คำกล่าวอ้างของพันจ่าเอก ศุภรัตน์ ซึ่งอ้างว่านาวาโท ญัฐพงศ์เป็นผู้เบิกอะไหล่รถยนต์ไปทั้งหมดเป็นคำกล่าวอ้างลอยๆ ถ้ามีการเบิกจริงจะต้องมีหลักฐานขออนุมัติและรับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ดังนั้น คำให้การของนาวาโท ญัฐพงศ์และพันจ่าเอก ศุภรัตน์ ตามรายงานสรุปข้อเท็จจริงการสอบสวนเพิ่มเติมลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ กรณีการเบิกอะไหล่ไปซ่อมรถยนต์ของ กภ. ๒ กร. จึงไม่น่าเชื่อถือด้วยเหตุผลดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนขอด้วยข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายแล้ว

ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ฐานทัพเรือสงขลาได้กำหนดแนวทางการ เสนอหนังสือราชการกรณีใช้เงินงบประมาณหรือเงินงบประมาณประเภทที่ ๑ และที่ ๒ โดยหลักการบังคับบัญชาของทหารแล้ว หากผู้บังคับบัญชาสั่งการอย่างไร ก็เป็นหน้าที่



/ของผู้ได้บังคับ...

ของผู้ได้บังคับบัญชาต้องไปดำเนินการเอง ดังนั้น เมื่อพลเรือตรี วรุฒิได้รับคำสั่งจาก พลเรือโท สุนทร ผู้บังคับบัญชา จึงได้ปรึกษาผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเงินงบประมาณว่า สามารถเบิกเงินยืมให้กองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการได้หรือไม่ เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่า สามารถทำได้ พลเรือตรี วรุฒิจึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่อยู่เวลานั้นจัดทำเอกสาร ขออนุมัติเบิกเงินยืมสวัสดิการภายในฐานทัพเรือสงขลา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบเงินที่ยืม ให้กับนาวาโท ธรรมนูญ เมื่อนายสมันต์ได้ให้การต่อคณะกรรมการฯ ว่าได้ขายอะไหล่และ ส่งมอบอะไหล่ให้จริง โดยได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงินครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการฯ ตรวจสอบนายสมันต์ว่าได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงินค่าอะไหล่รถยนต์จากที่ใด แต่ก็ได้ดำเนินการ หลังจาก ที่ กภ. ๒ กร. ได้ซ่อมแซมรถยนต์ทั้ง ๘ คันแล้วได้นำใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ตลอดจนหลักฐานต่าง ๆ ส่งมอบให้แก่ฐานทัพเรือสงขลาและได้แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อไปตรวจสอบรถยนต์ ผู้ฟ้องคดีได้ก้มลงดูใต้ท้องรถเมื่อเห็นว่ามี การซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่จริง ประกอบกับช่างได้นำอะไหล่เก่าที่ถอดออกแล้ว มาให้ผู้ฟ้องคดีดู ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพัสดุมีอยู่จริงและมีรายการครบถ้วน จึงได้ลงนาม ในเอกสารว่าเป็นผู้รับสินค้าและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เมื่อคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดเห็นว่ารถยนต์ที่พิพาทไม่น่าจะมีการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่จริง คณะกรรมการฯ ก็ชอบที่จะให้ช่างผ่าเครื่องหรือยกดูใต้ท้องรถยนต์เพื่อตรวจสอบว่า มีการซ่อมจริงหรือไม่ แต่คณะกรรมการฯ ไม่พยายามทำให้ข้อเท็จจริงยุติ กรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ไม่อาจนำเอกสารการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มาเป็นหลักฐานว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างจริงได้ เป็นการให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ให้ถ้อยคำเอง จึงไม่ต้องห้ามรับฟังตามหลักการรับฟังพยานและไม่ถือว่าเป็นการนำสืบพยานบุคคล หักล้างพยานเอกสารนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างสามารถ รับฟังได้อย่างปราศจากข้อสงสัย เพราะหากไม่เป็นความจริงตามที่บุคคลดังกล่าว ให้การไว้ต่อคณะกรรมการฯ แล้ว บุคคลดังกล่าวก็ชอบที่จะไม่ลงลายมือชื่อ เพราะหาก ลงลายมือชื่อไปโดยมิได้เห็นอะไหล่ อาจทำให้บุคคลดังกล่าวถูกดำเนินคดีอาญา ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หากคณะกรรมการฯ ได้สอบสวนพลเรือตรี วรุฒิ และพลเรือโท สุนทรซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ก็จะทำให้ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ยุติได้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งทำให้ผู้ฟ้องคดีหลุดพ้นจาก



/ข้อกล่าวหา...

ข้อกล่าวหาได้ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างคำให้การของนาวาตรี เสน่ห์ และเรือเอก กิตติ ที่ยืนยันต่อคณะกรรมการฯ ว่า ผู้ขายมิได้นำของมาส่งมอบให้ทางราชการ เมื่อคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ สอบถาม กขส.รฐท.สข. เกี่ยวกับการจัดซื้อ อะไหล่ซ่อมรถยนต์ของ กภ. ๒ กร. จากร้านสมานพาณิชย์จำนวน ๔ เรื่อง ว่าผู้ขายได้นำ อะไหล่รถยนต์ที่จัดซื้อมาส่งที่ กขส.รฐท.สข. หรือไม่ ซึ่ง กขส.รฐท.สข. ได้มีบันทึก ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ แจ้งว่าได้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่กระชั้นแผนกซ่อม กขส.รฐท.สข. แล้วยืนยันว่า ไม่ได้รับอะไหล่รถยนต์ที่จัดซื้อจากร้านสมานพาณิชย์นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เนื่องจาก กขส.รฐท.สข. เป็นหน่วยงานที่ซ่อมเฉพาะรถใหญ่ ซึ่งเป็นรถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อ ขึ้นไป ตามระเบียบหากเป็นการซ่อมรถบรรทุกใหญ่ อะไหล่ที่สั่งซื้อ จะต้องนำมาส่งไว้ที่หน่วยงาน ดังกล่าว แต่กรณีนี้เป็นการซ่อมรถเล็กซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่ง เป็นรถยนต์สองตอน ๔ ล้อ ร้านสมานพาณิชย์จึงนำอะไหล่รถยนต์มาส่งให้แก่กองพลาริการ ฐานทัพเรือสงขลา (กพร.รฐท.สข.) เมื่อมีการส่งอะไหล่แล้ว จะมีคณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบ เมื่อเห็นว่า ถูกต้องก็จะรับไว้ จากนั้นก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาต่อไป กรณีนี้ก็ได้มีการปฏิบัติเช่นเดียวกัน จากนั้นก็นำอะไหล่รถยนต์ที่ตรวจรับแล้วเข้าคลังเก็บ และขึ้นบัญชีไว้ โดยหัวหน้ากอง กพร.รฐท.สข. เป็นผู้ตรวจรับและขึ้นบัญชีไว้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อจะใช้งานเมื่อใด ก็จะมีการเบิกอะไหล่รถยนต์ออกไปใช้งานต่อไป อะไหล่รถยนต์ที่พิพาท ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างจริง ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลเรียกพยานบุคคล ได้แก่ พลเรือโท วรวิทย์ เอี่ยมเจริญ พลเรือโท สุนทร สุกใส และนายสมันต์ ดนหรือหมาน มาไต่สวนเพื่อให้ได้ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิดได้สอบสวนนาวาโท ญัฐพงศ์แล้วให้การยืนยันว่า ตนไม่เคยรับเงินจากฐานทัพเรือ สงขลารายละเอียดตามบันทึกการสอบสวนนาวาโท ญัฐพงศ์ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ กับทั้งผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานยืนยันการรับเงินดังกล่าว จึงเป็นเพียงการกล่าวอ้างลอยๆ การให้ถ้อยคำของนายสมันต์ เจ้าของร้านอะไหล่ นั้น การที่นายสมันต์อ้างว่า ตนได้ไปรับเงิน ตามใบเสร็จจริงโดยมีทหารเรือไม่ทราบชื่อเป็นผู้นำเงินค่าอะไหล่รถยนต์ไปชำระที่ร้านของตน ด้วยเงินสดหลายครั้งจนครบจำนวน ขัดต่อหลักความจริง นายสมันต์ซื้อขายอะไหล่ กับทางราชการ ย่อมทราบระเบียบปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าสิ่งของดีว่า หลังจาก ได้รับมอบสิ่งของแล้ว ทางราชการต้องนำหลักฐานการส่งมอบของไปเบิกเงินงบประมาณ



/และนายสมันต์...

และนายสมันต์ต้องมารับเงินค่าอะไหล่รถยนต์ที่ฝ่ายการเงินของหน่วย ซึ่งจะต้องใช้เวลาเบิกจ่ายนาน นอกจากนี้ ยังขัดกับคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ได้เบิกยืมเงินมาทตรงจ่ายเพื่อจัดซื้ออะไหล่ โดยยังไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายและจะเบิกจ่ายในภายหลัง การที่นายสมันต์ให้การว่า มีเจ้าหน้าที่ไปชำระค่าอะไหล่ด้วยเงินสดหลายครั้งจนครบจึงผิดวิสัยของเจ้าหน้าที่โดยทั่วไปที่จะนำเงินค่าสิ่งของมามอบให้ผู้ขาย กับทั้งไม่ได้นำเงินค่าสิ่งของมาชำระเพียงคราวเดียว กรณีดังกล่าวจึงเชื่อว่าไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานใดนำเงินค่าอะไหล่ไปส่งมอบให้กับนายสมันต์ตามที่อ้าง ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนในครั้งแรกที่มีข้อพิพาทและมีพฤติการณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อเป็นผู้รับสินค้าในใบเสร็จรับเงินและใบส่งของของร้านสมานพาณิชย์เพียงเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลาเท่านั้น มิได้มีการรับสินค้าไว้จริง นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบลายมือชื่อผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงินของร้านที่นายสมันต์อ้างว่าเป็นลายมือชื่อของตน กับลายมือชื่อของนายสมันต์ที่ได้ลงไว้ในคำให้การแล้ว เห็นว่าลายมือชื่อทั้งสองแห่งมีลักษณะแตกต่างกันจนเห็นได้ชัด จึงเชื่อได้ว่านายสมันต์มิได้ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง แม้ภายหลังผู้ฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่าร้านสมานพาณิชย์ได้นำสิ่งของที่จัดซื้อมาส่งมอบให้แก่ทางราชการครบทุกรายการ และขณะที่ลงนามในเอกสาร ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับสิ่งของไว้และก็ได้เห็นสิ่งของที่ร้านนำมาส่งมอบจะเห็นได้ว่าไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับสิ่งของไว้จริง ดังนั้น คำให้การของผู้ฟ้องคดีครั้งแรก ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ เป็นคำให้การที่แท้จริงที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดไม่พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยให้ช่างผ่าเครื่องยนต์พิสูจน์หรือตรวจดูใต้ท้องของรถยนต์ว่ามีการซ่อมจริงหรือไม่นั้น เห็นว่า คณะกรรมการฯ ได้สอบสวนพยานสำคัญประกอบด้วย นาวาตรี เฉลียว นิมตรง เรือเอก ปิยะพันธ์ ปิ่นชัย เรือเอก กิตติ น้อยมูล และเรือโท ศิวก ร พัทพฤกษ์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกคนต่างให้การสอดคล้องกันว่ามิเคยได้ตรวจรับพัสดุอะไหล่รถยนต์ที่จะซื้อจากร้าน อีกทั้งนาวาตรี เสน่ห์ อัมใจ ซึ่งเป็นหัวหน้าตรวจสอบกองพลานุการฐานทัพเรือสงขลา ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบพัสดุของกองพลานุการฐานทัพเรือสงขลา ยังให้การสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่า ผู้ขายมิได้นำสิ่งของที่ซื้อมาส่งมอบให้แก่ทางราชการ หากผู้ขายได้นำสิ่งของที่ซื้อมาส่งมอบให้แก่



/ทางราชการ...

ทางราชการจริง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไปตรวจสอบและนับจำนวนสินค้า ก่อนที่จะลงนามในใบตรวจรับพัสดุ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับพัสดุหรือสิ่งของไว้แทน เป็นการส่อเจตนาที่ไม่สุจริต เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นบุคคลในหน่วยงาน และอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เป็นกรรมการ ตรวจรับพัสดุมาตรวจรับและลงลายมือชื่อในใบตรวจรับก็สามารถกระทำได้โดยง่าย หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่พร้อมที่จะตรวจรับ ผู้ขายอาจฝากสิ่งของไว้ภายในคลัง ที่เก็บทางราชการไว้ก่อน เพื่อรอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมาตรวจรับในเวลาต่อมา ไม่ว่าจะมีการส่งมอบสิ่งของให้แก่ทางราชการแล้วหรือไม่ นาวาตรี เสน่ห์ต้องทราบดี เนื่องจากนาวาตรี เสน่ห์ต้องจัดทำบัญชีสิ่งของและบัญชีพัสดุภายในคลังถูกต้องตามระเบียบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบว่า มีพัสดุเก็บรักษาในคลังอะไรบ้างที่หน่วยสามารถ เบิกไปใช้ราชการได้ กับทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่มีภารกิจและหน้าที่ประจำ จำนวนมากและแต่ละงานเป็นงานที่สำคัญยิ่งกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่จะต้องมาตรวจนับ และตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับผิดชอบอยู่แล้ว หากผู้ฟ้องคดี มิได้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการจัดซื้ออะไหล่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีคงไม่เสียเวลา มาตรวจนับสิ่งของเองตามที่กล่าวอ้าง ซึ่งเป็นงานนอกหน้าที่ที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ จะพึงปฏิบัติ สอดคล้องกับคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ให้การต่อคณะกรรมการฯ ในครั้งแรก ในขณะที่ยังมิได้มีการปรุงแต่งและมีโอกาสที่จะไตร่ตรองเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างอื่น ที่ให้การว่า ลงลายมือชื่อไป ก็เพื่อให้เอกสารสมบูรณ์สามารถนำไปเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลาเท่านั้น มิได้มีการรับสิ่งของไว้จริง ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ช่างเครื่องยนต์ผ่าเครื่องยนต์พิสูจน์หรือตรวจดูใต้ท้องรถยนต์ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นข้าราชการสังกัดกองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีในขณะเกิดเหตุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้การสอดคล้องกันว่า ผู้ขายไม่ได้นำอะไหล่รถยนต์ที่จัดซื้อมาส่งมอบให้แก่ทางราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงลายมือชื่อตรวจรับสิ่งของในใบตรวจรับพัสดุ โดยไม่มีการตรวจรับสิ่งของจริง เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ลงลายมือชื่อ เป็นผู้รับสิ่งของไว้แล้ว จึงเชื่อว่าร้านสมานพาณิชย์ได้ส่งมอบสิ่งของให้แก่ทางราชการ ครบถ้วนแล้ว หากพวกตนไม่ลงลายมือชื่อตรวจรับสิ่งของ ก็ต้องทำความเห็นแย้ง ที่ไม่ลงชื่อรับพัสดุเกรงว่าจะถูกกลั่นแกล้งในการปฏิบัติราชการได้เพราะผู้ฟ้องคดีสามารถ



/ให้คุณให้โทษ...

ให้คุณให้โทษได้ เนื่องจากข้อเท็จจริงและพยานที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะสรุปความเห็นได้ แล้วโดยไม่จำเป็นต้องสอบสวนพลเรือตรี วรฤติ และพลเรือโท สุนทร อีก เนื่องจาก รู้ตัวผู้ที่จะต้องรับผิดชอบคดีใช้ค่าเสียหายแล้ว หากสอบสวนบุคคลทั้งสองก็คงจะได้ ข้อเท็จจริงเพียงว่าขั้นตอนและเอกสารการจัดซื้อสมบุรณ์หรือไม่เท่านั้น หากขั้นตอนสมบุรณ์ และเอกสารถูกต้องผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็มีอำนาจเพียงพออนุมัติและรับทราบการรับมอบสิ่งของ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจรับและตรวจนับสิ่งของ ตลอดจนจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน ค่าสิ่งของใดที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ตามที่กองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ แจ้งว่า กองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา ไม่ได้รับอะไหล่จากร้านนั้น เป็นเพราะว่ากองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา เป็นหน่วยงานที่ซ่อมเฉพาะรถใหญ่ ตั้งแต่ ๖ ล้อ ขึ้นไป อะไหล่ที่สั่งซื้อจะนำมาส่งที่กองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลาเฉพาะอะไหล่ สำหรับรถบรรทุกทุกขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมรถเล็ก จะนำอะไหล่ไปส่งมอบ กองพลาธิการ ฐานทัพเรือสงขลา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับแล้วถูกต้อง จะมีหนังสือแจ้งไปยัง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา จากนั้นจะนำอะไหล่เก็บเข้าคลังขึ้นบัญชีไว้เพื่อรอเบิกใช้งานต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ ประกอบคำให้การครั้งแรก ของผู้ฟ้องคดีที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ยอมรับว่าได้ลงลายมือชื่อ ในใบส่งของก็เพื่อให้เอกสารสมบุรณ์สามารถนำไปเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องและ ทันตามกำหนดเวลาเท่านั้น มิได้มีการรับสิ่งของไว้จริง แม้ภายหลังผู้ฟ้องคดีให้การเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการฯ ในทางตรงกันข้าม ทั้งอ้างว่าเมื่อรับอะไหล่ไว้แล้วได้นำไปเก็บไว้ ที่คลังกองพลาธิการ ฐานทัพเรือสงขลา เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รายงานผล การตรวจรับและผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาได้อนุมัติไว้ในราชการแล้ว กองพลาธิการ ฐานทัพเรือสงขลา ได้จ่ายสิ่งของดังกล่าวให้กับกองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา ไปเก็บไว้ ที่คลังพัสดุของกองบังคับการ กองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา ก็ตาม แต่ข้ออ้างดังกล่าว ไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าอะไหล่ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างนั้นมีจริง อีกทั้งข้ออ้างยังขัดแย้ง กับคำให้การของนาวาตรี เสน่ห์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คลัง กองพลาธิการ ฐานทัพเรือสงขลา และเจ้าหน้าที่กองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา ที่ให้การสอดคล้องกันว่า ร้านไม่ได้นำสิ่งของ ที่จัดซื้อมาส่งมอบให้แก่ทางราชการ กับทั้งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ฟ้องคดีในครั้งแรก และคำให้การของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งให้การเป็นปฏิปักษ์กับตนเองแล้ว จึงเชื่อว่า การจัดซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้านสมานพาณิชย์มิได้มีการส่งมอบสิ่งของให้แก่



/ทางราชการ...

ทางราชการจริง ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีหลังจากที่ได้นำอะไหล่รถยนต์ที่ตรวจรับแล้วเข้าคลังเก็บและขึ้นบัญชีไว้ โดยนาวาเอก บัณฑิตเป็นผู้ตรวจรับอะไหล่รถยนต์ที่พิพาทและขึ้นบัญชีไว้นั้น เห็นว่า การที่นาวาเอก บัณฑิต หัวหน้ากองพลาธิการฐานทัพเรือสงขลา ลงลายมือชื่อไว้ด้านหลังรายงานการตรวจรับพัสดุ เป็นเพียงการสั่งการให้ในระหว่างแผนกควบคุม กองพลาธิการฯ ดำเนินการขึ้นบัญชีพัสดุไว้ใช้ในราชการ เป็นเพียงขั้นตอนด้านธุรการเพื่อนำหลักฐานดังกล่าวมาเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่แท้จริงหรือไม่ การขึ้นบัญชีพัสดุเพื่อรับไว้ในราชการโดยแท้จริงกับหลักฐานการสั่งการเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงินตามข้อกำหนดของทางราชการ ไม่มีข้อแตกต่างกัน คือต้องสั่งให้รับพัสดุตามรายงานการตรวจรับแล้วนำขึ้นบัญชีไว้ในราชการ แผนกควบคุมจะต้องขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์และจัดทำบัตรควบคุมการเบิกจ่าย ไม่ว่าจะเบิกจ่ายเมื่อใด รวมทั้งกรณีที่นำสิ่งของไปใช้ก่อนที่จะมีการตรวจรับ เจ้าหน้าที่จะขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์และลงรายการหักบัตรควบคุมพัสดุ แต่ฐานทัพเรือสงขลาได้ตรวจสอบแล้วพบว่าหลังจากที่นาวาเอก บัณฑิตได้สั่งให้ขึ้นบัญชีไว้ในราชการ แผนกควบคุมมิได้นับสิ่งของตามที่นาวาเอก บัณฑิตได้สั่งการและมีได้จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และบัตรควบคุมการเบิกจ่าย แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีการสั่งการให้ขึ้นบัญชีไว้ในราชการก็มิได้หมายความว่า จะมีการส่งของที่ซื้อขายกันจริง ซึ่งเห็นได้จากรายงานผลการตรวจรับพัสดุและจ้างทำพัสดุที่ ๕๖๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยมีข้อความว่า อนุมัติรับใช้ในราชการ กองพลาธิการฐานทัพเรือสงขลา รับของขึ้นบัญชี การเงินฐานทัพเรือสงขลาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงิน แสดงให้เห็นว่า การที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ได้อนุมัติรับไว้ในราชการเป็นเพียงขั้นตอนด้านธุรการที่จะสามารถเบิกเงินค่าพัสดุดังกล่าวได้เท่านั้น มิได้หมายความว่า ได้มีการรับพัสดุดังกล่าวไว้ในราชการ โดยได้รับสิ่งของเหล่านั้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแท้จริงแล้ว เนื่องจากในขั้นตอนที่จะรับพัสดุไว้ในราชการจะต้องลงทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์เพื่อควบคุมรายการพัสดุว่ามีจำนวนเท่าใด เบิกจ่ายไปเท่าใด คงเหลือเท่าใด นอกจากนี้ ใบกำกับพัสดุซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้มีการขึ้นบัญชีรับสิ่งของไว้ในราชการนั้น มีเพียงลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีได้รับรองสำเนาและยืนยันความถูกต้องเท่านั้น ไม่มีสำเนาลายมือชื่อของเรือโท สกนธ์ ชัยวรรณ รักษาการหัวหน้าแผนกจัดหา กองพลาธิการ ลงลายมือชื่อรับไว้ อันเป็นหลักฐานที่ยืนยันซึ่งแสดงว่าเรือโท สกนธ์ได้ลงลายมือชื่อไว้ในใบกำกับพัสดุ



/ตามรายงาน...

ตามรายงานตรวจรับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างจริง ดังนั้น ลายมือชื่อของเรือโท สกนธ์ที่ระบุว่า มีการตรวจรับและขึ้นบัญชีไว้ จึงเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีหลักฐานของทางราชการ มาสนับสนุน จึงไม่อาจถือว่าได้มีการตรวจรับพัสดุขึ้นบัญชีรับสิ่งของไว้ใช้ในราชการจริง ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้มีการเบิกอะไหล่ไปใช้งานนั้น เห็นว่า ใบเบิกพัสดุหรือส่งคืนพัสดุ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเสนอศาล เป็นแบบของทางราชการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่มีความต้องการ เบิกพัสดุรายงานความต้องการไปยังคลังพลาธิการของทุกหน่วยในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเบิกจ่ายพัสดุตามที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องการ แต่ขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุมิได้มีเพียงการ ลงลายมือชื่อในแบบเบิกพัสดุเท่านั้น คือ เมื่อหน่วยใดมีความประสงค์จะใช้พัสดุใดจะต้อง เสนอความต้องการพัสดุไปยังคลังพลาธิการ คลังพลาธิการจะตรวจสอบว่ามีพัสดุที่ต้องการ ขอเบิกพัสดุหรือไม่ หากมีเจ้าหน้าที่จะรายงานให้หัวหน้าคลังพลาธิการทราบและอนุมัติให้ เบิกจ่ายโดยระบุรายละเอียดราคาส่งของที่เบิกตามหลักฐานใบเบิกพัสดุหรือส่งคืนพัสดุ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้มีการเบิกพัสดุที่ได้จัดซื้อและผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบไปใช้ ในการซ่อมแซมรถยนต์เป็นเพียงหลักฐานที่บุคคลทำขึ้นโดยได้พิมพ์ข้อความลงในใบเบิกพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ซื้อพัสดุ โดยบุคคลดังกล่าวมิได้ยืนยันว่าได้มีการเบิกพัสดุ ตามใบเบิกพัสดุจริง แต่เป็นเพียงหลักฐานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เชื่อว่าการเบิกพัสดุไปใช้จริง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ผู้ฟ้องคดีเคยให้การว่า การที่ทำหลักฐานการเบิกจ่ายและทำรายงาน ตรวจรับพัสดุเป็นกรณีที่มีการซ่อมแซมเร่งด่วน เนื่องจากรถยนต์ของกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ ชำรุดทรุดโทรม จำเป็นต้องซ่อมให้คืนสภาพเป็นกรณีเร่งด่วน และจากการ ตรวจสอบกับแผนกซ่อมรถ กองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา ระบุว่ามียานต์รอซ่อมแซม จำนวนมาก จึงไม่สามารถซ่อมแซมรถยนต์ของ กภ. ๒ กร. ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาจึงอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกยืมเงินสวัสดิการภายในฐานทัพเรือสงขลา ให้กองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ ตามคำให้การของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับทำคำคัดค้านคำให้การ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ว่า คณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดไม่ให้ช่างผ่าเครื่องยนต์หรือยกดูใต้ท้องรถยนต์ว่า มีการซ่อมแซมจริงหรือไม่ แสดงว่าคณะกรรมการฯ ไม่ทำให้ข้อเท็จจริงยุติ ซึ่งตามรายงาน ตรวจรับพัสดุได้มีการเบิกอะไหล่ไปซ่อมแซมรถยนต์ทั้งหมดแล้ว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดี เสนอใบเบิกพัสดุหรือส่งคืนพัสดุดต่อศาลซึ่งจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หลังจากทีคณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการ หลังจากที่ได้มีการตรวจรับพัสดุ



/ไว้ใช้ใน...

ไว้ใช้ในราชการถึง ๒ ปี ซึ่งขัดกับคำให้การของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีให้การหรือแสดงหลักฐานใหม่หรือเพิ่มเติมที่มีได้ปรากฏตั้งแต่แรก หากมีอยู่จริง ผู้ฟ้องคดีก็ชอบจะแสดงพยานหลักฐานก่อนที่คณะกรรมการฯ มีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ทางราชการได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพียงใด

โดยที่คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องใช้อำนาจในการออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าวให้ชอบด้วยกฎหมาย เงื่อนไขที่เป็นผลให้คำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ คือ เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้หน่วยงานของรัฐเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอก หรือเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดสังกัดอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้หน่วยงานของรัฐก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง ฐานทัพอากาศสงขลา และหัวหน้ากองขนส่ง ฐานทัพอากาศสงขลา ฐานทัพอากาศสงขลา มีหน้าที่ด้านส่งกำลังบำรุง (การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง ฯลฯ) ให้กับหน่วยงานของกองทัพอากาศทางด้านชายฝั่งภาคใต้ตะวันออก รวมทั้งกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ ด้วย ในปีนั้นกองเรือภาคที่ ๒ ต้องซ่อมมรยยนต์หนึ่งจำนวน ๘ คัน เป็นกรณีเร่งด่วนโดยกองเรือภาคที่ ๒ ขอซ่อมแซมเอง แต่งบประมาณไม่เพียงพอ ผู้บัญชาการของสองหน่วยดังกล่าวประสานงานจนมีการตกลงให้ยืมเงินสวัสดิการของฐานทัพอากาศสงขลาไปดำเนินการซ่อมแซมก่อนแล้วเบิกจ่ายคืนภายหลัง ในการดำเนินการ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ยืมเงินสวัสดิการของ
ฐานทัพเรือสงขลา ผู้ฟ้องคดีได้มอบเงินดังกล่าวให้นาวาโท ธรรมนูญ คชเสนี ตำแหน่ง
ธงผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ แต่นาวาโท ธรรมนูญให้การปฏิเสธต่อคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบในการให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๔๗ ว่าไม่ได้รับมอบเงินจากผู้ฟ้องคดี จากการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ
ปรากฏว่าในการซ่อมแซมรถยนต์นั่งของกองเรือภาคที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕
มีการดำเนินการ ๒ ส่วน คือ จ้างผู้ชาวการช่างซ่อมทำรวม ๖ คัน ส่วนใหญ่เป็นการปะผุ
เปลี่ยนเบาะนั่ง เป็นต้น รวมเป็นเงิน ๓๖๕,๖๐๐ บาท กับจัดซื้ออะไหล่รถยนต์จาก
ร้านสมานพาณิชย์โดยวิธีตกลงราคาสำหรับรถยนต์ ๘ คัน เพื่อซ่อมแซมเองเป็นเงิน
๓๑๔,๕๐๐ บาท การซ่อมแซม ๒ รายการดังกล่าว มีรถยนต์นั่งบางคันที่ดำเนินการทั้ง ๒
กรณีดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบเสนอความเห็นต่อ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า กรณีการจ้างผู้ชาวการช่างซ่อมทำรถยนต์ ๖ คันนั้นเชื่อว่า
ได้มีการซ่อมแซมจริง ส่วนการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้านสมานพาณิชย์เพื่อซ่อมแซม
รถยนต์ ๘ คัน คือ รถยนต์นั่งยี่ห้อดัทสัน บลูเบิร์ต ทะเบียน สมอ ๔๓๒๘๖
(ทะเบียน ๑จ - ๕๒๑๑ กรุงเทพมหานคร) ยี่ห้อดัทสัน บลูเบิร์ต ทะเบียน สมอ ๔๓๒๗๔
(ทะเบียน ๑จ - ๕๒๑๖ กรุงเทพมหานคร) ยี่ห้อนิสสัน ชันนี ทะเบียน สมอ ๔๓๗๔๒
(ทะเบียน ๘จ - ๗๐๔๕ กรุงเทพมหานคร) ยี่ห้อ นิสสัน ชันนี ทะเบียน สมอ ๔๓๗๑๘
(ทะเบียน ๘จ - ๗๐๓๙ กรุงเทพมหานคร) ยี่ห้อมิตซูบิชิ แชมป์ ทะเบียน สมอ ๔๔๐๕๔
(ทะเบียน ๖ข - ๘๓๐๕ กรุงเทพมหานคร) ยี่ห้อโตโยต้า โคโรน่า ทะเบียน ข - ๐๗๕๑ สงขลา
ยี่ห้อดัทสัน บลูเบิร์ต ทะเบียน สมอ ๔๓๔๘๖ (ทะเบียน ๔จ - ๐๒๙๖ กรุงเทพมหานคร) และยี่ห้อนิสสัน ชันนี ทะเบียน สมอ ๔๓๘๘๔ (ทะเบียน ก - ๗๕๑๒ สงขลา) ไม่เชื่อว่า
มีการซื้ออะไหล่จริง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการฯ
โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการฯ เชื่อตามพยานหลักฐานว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงนาม
รับอะไหล่ของรถยนต์ ๘ คันดังกล่าวโดยไม่มีอะไหล่อยู่จริง จนเป็นเหตุให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีจำใจลงนามตรวจรับพัสดุดังกล่าว
โดยไม่ได้ตรวจรับพัสดุจริง เพราะเกรงว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจะกลั่นแกล้ง
ปัญหาที่ต้องพิจารณามีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือไม่ จากข้อเท็จจริงไม่ปรากฏหลักฐานที่จะฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่



/ด้วยความ...

ด้วยความจงใจหรือไม่ จึงคงมีประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ เห็นว่า การดำเนินการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์เพื่อซ่อมแซมรถยนต์หนึ่งของกองเรือภาคที่ ๒ จำนวน ๘ คันดังกล่าวโดยวิธีตกลงราคาจากร้านสมานพาณิชย์ ซึ่งตามข้อ ๓๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาได้มีคำสั่งแต่งตั้งนาวาตรี เณลิยา นิมิตรง เรือเอก ปิยะพันธ์ ปิ่นชัย เรือเอก กิตติ น้อยลมุล และ เรือโท ศิวักร พัทพ์พฤกษ์ ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีประกอบเป็นคณะกรรมการตรวจรับอะไหล่รถยนต์ที่พิพาทโดยการสลับเป็นกรรมการ ในการจัดทำสัญญาซื้อขายพัสดุปรากฏหนังสือของฐานทัพเรือสงขลา จัดหาที่ ๖/งานสำรอง (ซ่อมคืนสภาพรถยนต์ฯ) /๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจ้งนายสมันต์ ดนหรือหมาน ผู้จัดการร้านสมานพาณิชย์ว่าให้ร้านจัดส่งอะไหล่รถยนต์สำหรับรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน รุ่นนี้ ทะเบียน สมอ ๔๓๗๔๒ และทะเบียน สมอ ๔๓๗๑๘ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยส่งที่คลังรับฝากพัสดุกองพลาริการ ฐานทัพเรือสงขลา และเอกสารตกลงซื้อสำหรับรถยนต์นั่งอีก ๖ คัน ตามทะเบียน สมอ ๔๓๒๘๖ ทะเบียน สมอ ๔๓๒๗๔ ทะเบียน สมอ ๔๔๐๕๔ ทะเบียน ๘-๐๗๕๑ สงขลา(ที่ถูกคือ ข- ๐๗๕๑ สงขลา) ทะเบียน สมอ ๔๓๔๘๖ และทะเบียน สมอ ๔๓๘๘๔ ก็มีลักษณะเดียวกัน มีความแตกต่างเพียงสถานที่ที่กำหนดให้ส่งอะไหล่ คือ การจัดส่งอะไหล่สำหรับรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน รุ่นนี้ จำนวน ๒ คัน และยี่ห้อดัทสัน บลูเบิร์ด กำหนดให้ส่งที่คลังรับฝากพัสดุ กองพลาริการ ฐานทัพเรือสงขลา ส่วนอะไหล่รถยนต์อีก ๔ คันที่เหลือให้ส่งที่กองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา เมื่อผู้ขายนำอะไหล่รถยนต์ส่งให้ฐานทัพเรือสงขลาปรากฏผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อเป็นผู้รับอะไหล่ดังกล่าวจนเป็นเหตุให้กรรมการตรวจรับพัสดุก่ออ้างว่า เมื่อกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อรับอะไหล่รถยนต์ที่พิพาทไว้แล้ว กรรมการตรวจรับพัสดุจำต้องลงชื่อตรวจรับอะไหล่รถยนต์ทั้ง ๘ คัน โดยไม่เห็นอะไหล่เนื่องจากมีความเกรงใจผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ลงนามรับพัสดุอะไหล่รถยนต์ที่พิพาทไว้หรือไม่ เห็นว่า ในขณะที่เกิดเหตุผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองเสธ. ฐานทัพเรือสงขลา ทำหน้าที่หัวหน้ากองขนส่งและรักษาการหัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง ฐานทัพเรือสงขลา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหรือเจ้าหน้าที่พัสดุของฐานทัพเรือสงขลาแต่อย่างใด ซึ่งผู้ฟ้องคดียืนยันข้อเท็จจริงนี้ เมื่อพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย



/การพัสดุ...

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามระเบียบดังกล่าว ในการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุม การจำหน่ายพัสดุของฐานทัพเรือสงขลา และตามข้อ ๗๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ในการตรวจรับพัสดุที่ซื้อหรือจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงมอบพัสดุที่ซื้อหรือจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมทำใบตรวจรับพัสดุนั้น แล้วมอบใบตรวจรับให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการต่อไป ผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารมานานย่อมทราบดีว่าระบบการบังคับบัญชาของทหาร มีความเข้มงวดมากกว่าระบบการบังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือน อีกทั้งยังยึดแน่นกับระบบชั้นยศซึ่งเป็นที่ยึดถือทั่วไป การที่ผู้ฟ้องคดีไปลงนามรับพัสดุอะไหล่รถยนต์ที่พิพาททั้ง ๘ คัน โดยไม่ได้มีหน้าที่โดยตรง และเป็นการกระทำตามลำพัง โดยไม่มีพยานหลักฐานใดๆ ที่ยืนยันได้ว่าการส่งมอบอะไหล่รถยนต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อ ซึ่งมีรายการจำนวนมาก เพียงแค่อะไหล่สำหรับรถยนต์คันหนึ่งๆ ก็มีอะไหล่เป็นจำนวนครึ่งร้อยรายการ เมื่อพิจารณาจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา ซึ่งย่อมมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไหล่รถยนต์อยู่ไม่มากนักน้อย ผู้ฟ้องคดีย่อมตระหนักได้ว่าจำนวนอะไหล่รถยนต์ที่จัดซื้อเมื่อรวมแล้วมีเป็นร้อยๆ รายการ ยากที่ผู้ฟ้องคดีจะตรวจสอบได้ครบถ้วนว่าผู้ขายได้ส่งมอบของให้ครบถ้วน ประกอบกับความเข้มแข็งของระบบบังคับบัญชาในระบบข้าราชการทหาร มีความเข้มแข็งมาก เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับอะไหล่ที่จัดซื้อแล้ว ย่อมเป็นเหตุหนึ่ง ที่กรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีย่อมมีความยำเกรงไม่มากนักน้อย ที่จะไปรื้อตรวจรับอะไหล่รถยนต์ที่จัดซื้ออีก อีกทั้งการส่งมอบอะไหล่รถยนต์หากมีอยู่จริง เมื่อพิจารณาตามใบเสร็จรับเงินที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปเกี่ยวข้องก็อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งยังมีเวลาเพียงพอที่จะตรวจรับพัสดุได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีต้องลงชื่อรับพัสดุอะไหล่รถยนต์ไว้ก่อนจึงส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจต่อไปเพื่อให้ทันเบิกจ่ายเงินค่าอะไหล่จึงไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังได้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งบุคคลในสภาพดังกล่าวจะไม่ปฏิบัติเช่นนั้น และเมื่อพิจารณาหลักฐานที่ปรากฏจากคำให้การของ นาวาตรี เสน่ห์ อิมใจ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหน้าที่



/หัวหน้า...

หัวหน้าตรวจสอบกองพลาธิการ ฐานทัพเรือสงขลา ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับพัสดุของฐานทัพเรือสงขลา ได้ยืนยันว่าการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ที่พิพาท ผู้ขายคือร้านสมานพาณิชย์ ไม่ได้ส่งมอบพัสดุ นาวาตรี เสน่ห์จึงไม่ยอมลงชื่อในช่องผู้รับสินค้า ประกอบกับคำให้การของกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับอะไหล่รถยนต์ที่พิพาททั้ง ๘ คัน ได้ยืนยันว่าไม่เคยเห็นอะไหล่รถยนต์ที่จัดซื้อ แต่ต้องลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุเนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อรับอะไหล่แล้ว นอกจากนั้น ปรากฏด้วยว่าลายมือชื่อของนายสมันต์ ดนหรือหมาน มีความผิดปกติ คือ ลายมือชื่อที่นายสมันต์ลงไว้ในบันทึกถ้อยคำที่ให้ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ มีการลงลายมือชื่อทั้งชื่อและนามสกุลครบถ้วน อ่านง่าย ในขณะที่ใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ที่พิพาท คือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๐๔๙๖ เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๐๔๘๘ เล่มที่ ๑๔ เลขที่ ๐๖ และเล่มที่ ๑๖ เลขที่ ๓๕ มีการลงลายมือชื่อเพียงตัวอักษรเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการลงลายมือชื่อรับเอกสารต้นฉบับหนังสือของฐานทัพเรือสงขลา ที่ยืนยันการตกลงซื้ออะไหล่รถยนต์พิพาททั้ง ๘ คัน ซึ่งเอกสารทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าว เป็นเอกสารที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเอกสารทางการเงิน แต่นายสมันต์กลับไม่ได้ตั้งใจลงชื่อให้เรียบร้อย จึงเชื่อว่าไม่ใช่เป็นลายมือชื่อของนายสมันต์จริง แม้นายสมันต์จะให้การว่าได้ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องจริงก็ไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังได้ ทั้งการลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคำของนายสมันต์เชื่อได้ว่าเป็นการลงลายมือชื่อต่อหน้าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลายมือชื่อดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือมากกว่าทั้งนายสมันต์ก็ไม่ได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานว่าตนเองได้เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อจากที่เคยลงไว้ในใบเสร็จรับเงินหรือในหนังสือตกลงซื้อของฐานทัพเรือสงขลา เป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อรับอะไหล่ที่พิพาทโดยไม่มีอะไหล่รถยนต์ตามที่จัดซื้อแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเท่าใด เห็นว่า มาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



/ตามวรรค...

ตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใด ให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมีต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ ตามข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า การดำเนินงานในการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยฐานทัพเรือสงขลาได้ดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดไว้ โดยมีการจัดซื้อตามขั้นตอนและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอะไหล่รถยนต์ที่จัดซื้อครบถ้วน การดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ที่พิพาทจึงไม่มีส่วนใดที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ด้วย และด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชาของกรรมการตรวจรับพัสดุทั้ง ๔ คน ผู้ฟ้องคดีควรได้ตระหนักว่าการลงชื่อรับอะไหล่รถยนต์ก่อนที่กรรมการตรวจรับพัสดุจะได้ตรวจรับพัสดุมีลักษณะเป็นการสร้างปัจจัยกดดันให้กรรมการตรวจรับพัสดุไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามที่จะควรจะเป็น ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๓๑๔,๕๐๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนข้อต่อสู้ของผู้ฟ้องคดีที่ยืนยันว่า เป็นผู้ยืมเงินสวัสดิการฐานทัพเรือสงขลา จำนวน ๓๑๔,๕๐๐ บาท ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และได้ส่งมอบให้นาวาโท ญัฐพงศ์ ต่อหน้าผู้บังคับบัญชา แม้นาวาโท ญัฐพงศ์ จะปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ก็ตาม ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีผลต่อการวินิจฉัยความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งและหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ปรากฏตามคำสั่งกองทัพอากาศที่ ๑๓๗/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๒ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เป็นหัวหน้ากองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา ปรากฏตามคำสั่งฐานทัพเรือสงขลา (เฉพาะ) ที่ ๑๒๖๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ให้นายทหารปฏิบัติราชการ และเป็นรองเสนาธิการ ฐานทัพเรือสงขลา และรักษาการ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา หัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ปรากฏตามคำสั่งกองทัพอากาศที่ ๔๗/๑๕๔๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ รวมทั้งยังเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ



/ปรากฏตาม...

ปรากฏตามคำสั่งหน่วยปฏิบัติการภาคใต้ (เฉพาะ) ที่ ๑๖๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นของผู้ฟ้องคดีล้วนเกี่ยวข้องกับการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุง การจัดหา การสะสม การจัดซื้อ จัดจ้าง การแจกจ่าย และการจำหน่ายพัสดุ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฐานทัพเรือสงขลา และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ จึงไม่มีความจำเป็นที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุอีก และเหตุที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นาวาตรี เฉลียว นิ่มตรง เรือเอก ปิยะพันธ์ ปิ่นชัย เรือเอก กิตติ น้อยมูล และเรือโท ศิวกร พัพพฤกษ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรับอะไหล่รถยนต์ที่พิพาท นั้น เหตุเพราะบุคคลดังกล่าว มิได้มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการพัสดุแต่อย่างใด จึงได้มีหนังสือแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อให้มีอำนาจและหน้าที่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๔ กำหนดไว้ และผู้ฟ้องคดีได้ตรวจนับและรับพัสดุอย่างรอบคอบอย่างแน่นอน ตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ แม้ระบบของทางราชการทหารจะมีความเข้มข้นก็ตาม แต่มิใช่ว่า หากผู้ฟ้องคดีหรือผู้บังคับบัญชาคนใด กระทำการโดยจะก่อหรือก่อให้เกิดความเสียหาย ให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ หรือกระทำการที่ผิดระเบียบ หรือผิดกฎหมายแล้ว คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้กระทำหน้าที่โดยตรงจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยแล้ว จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และอย่างถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเกรงกลัว หรือเกรงใจผู้บังคับบัญชาแล้ว ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นนายทหารสัญญาบัตร รับราชการมานาน ทั้งมิได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดด้วย ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษแก่บุคคลเหล่านั้นได้ บุคคลทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมมีวุฒิภาวะดีกว่าวิญญูชนปกติธรรมดาและย่อมมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี ย่อมจะต้องทราบดีว่าการกระทำอย่างใด ๆ ที่เป็นการสมควรหรือไม่สมควร ซึ่งเมื่อเห็นว่า เอกสารที่นำมาให้ตรวจสอบและลายมือชื่อไม่ถูกต้องแล้ว บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่ยอมลงลายมือชื่อในเอกสารนั้น และสามารถที่จะทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยได้อยู่แล้ว คำวินิจฉัยดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นจึงขัดต่อหลักเหตุผล และหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเกรงกลัวหรือเกรงใจจริง ย่อมจะไม่กล้าให้การ กับคณะกรรมการสอบสวนฯ เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีในทำนองทำให้ผู้ฟ้องคดีเกิดความเสียหาย



/และการที่...

และการที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังถ้อยคำพยานนำมาหักล้างพยานเอกสารเป็นการขัดต่อหลักการรับฟังพยาน ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ได้ลงลายมือชื่อรับสินค้าไว้ในใบส่งของของร้านสมานพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื้อความในเอกสารจะเป็นอย่างไร ก็ต้องรับฟังเป็นอย่างนั้น ดังนี้ย่อมต้องรับฟังได้ว่า อะไหล่รายการต่างๆ ที่ปรากฏในใบส่งสินค้านั้นมีอยู่จริง อนึ่ง นอกจากคณะกรรมการได้สอบปากคำบุคคลต่างๆ ไว้แล้ว ยังได้สอบปากคำ นาวาโท ญัฐพงศ์ คชเสนี และนายเกียรติ เอียดเปรี้ยว โดยนาวาโท ญัฐพงศ์ ได้ให้ถ้อยคำไว้กับคณะกรรมการสอบสวนไว้ในทำนองว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตนทราบว่า รถยนต์ของ กองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ ทุกคันได้มีการซ่อมจริง ทั้งนี้ เนื่องจากรถยนต์ที่ยังไม่ได้ซ่อมกับที่ได้ซ่อมแล้ว มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ตนย้ายไปรับราชการที่ กองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ แรกๆ นั้น รถยนต์ทุกคันมีสภาพทรุดโทรมมากตามสภาพของรถยนต์ที่ใช้ใกล้ทะเล ต่อมาได้มีการซ่อม โดยการตัดผุทำสีใหม่จนอยู่ในสภาพใหม่ใช้งานในราชการได้ดี ไม่เห็นสภาพผุพังทรุดโทรมอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ นิสสัน ซันนี่ ทะเบียน ๘จ - ๗๐๔๕ ซึ่งตนเป็นผู้ใช้ ได้มีการซ่อมทำสี ตัดผุ ทำเครื่องทำช่วงล่างใหม่ มีสภาพดีจนเสนาราชการกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการในขณะนั้น ขอนำรถยนต์คันดังกล่าวนี้ไปใช้แทน สำหรับรถยนต์ คันหมายเลข สมอ ๔๓๒๘๖ เดิมสภาพทรุดโทรมมากได้นำไปซ่อมทำใหม่เช่นกัน เหมือนกับรถยนต์คันที่ตนใช้อยู่และนายเกียรติ เอียดเปรี้ยว ให้ถ้อยคำไว้ว่า ตนได้มาทำสัญญาจ้างซ่อมรถยนต์กับฐานทัพเรือสงขลา เพื่อทำการซ่อมทำรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน สมอ ๔๓๘๘๔ ทะเบียน สมอ ๔๔๐๕๔ ทะเบียน สมอ ๔๓๗๔๒ ทะเบียน สมอ ๔๓๔๘๖ และทะเบียน ข - ๐๗๕๑ สงขลา ในการซ่อมทำรถยนต์ทั้ง ๖ คันนี้ ตนได้ไปรับรถยนต์ทั้งหกคันนี้ ที่กองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ และนำไปดำเนินการซ่อมทำจริงทุกคัน เมื่อซ่อมทำเสร็จได้นำไปส่งคืนให้ กองเรือภาคที่ ๒ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพยานทั้งสองคนดังกล่าว ต่างให้ข้อเท็จจริงตรงกับเจตนา ซึ่งหากพิจารณาจากการให้ถ้อยคำของพยานทั้งสองคนดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้าง และการสั่งซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้น ได้กระทำอย่างถูกต้อง และเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้นำพลเรือเอก วรวุฒิ เอี่ยมเจริญ อดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ในขณะเกิดเหตุได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เข้าเบิกความต่อศาล โดยตามคำให้การจะเห็นได้ว่าพลเรือเอก วรวุฒิ ได้ให้การไว้ว่า ขอกล่าวหาเกี่ยวกับคดีนี้ไม่มีมูลความจริงอยู่เลย และพลเรือเอก วรวุฒิ ได้ให้การว่า



/ได้พูดคุย...

ได้พูดคุยกับ พลเรือตรี กมล สุทธิสารสุนทร รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ ขณะนั้น โดยถามพลเรือตรี กมล ว่า การซ่อมทำรถยนต์ดังกล่าว เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งพลเรือตรี กมล ได้บอกว่า “ซ่อมทำรถยนต์ในครั้งนี้อาจทำได้ดีมาก” จึงเป็นที่เห็นได้ชัดว่ามีการซ่อมรถยนต์ ทั้งหมดจริงแล้วโดยใช้อะไหล่ที่ร้านสมานพาณิชย์ จัดส่ง และเมื่อคดีนี้นายสมันต์ ดนหรือหมาน ได้ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ไว้แล้วว่าลายมือชื่อดังกล่าวนี้เป็นลายมือชื่อ ของนายสมันต์เอง ดังนั้น ไม่ว่าลายมือชื่อของนายสมันต์ จะมีลักษณะเป็นหลายพยางค์ หรือคำเดียวก็ตาม หรือเป็นเช่นไร หรือเป็นประการใดก็ตาม เมื่อนายสมันต์ได้ให้การรับว่า เป็นลายมือชื่อของตนเองจริงแล้ว ข้อเท็จจริงย่อมยุติ และย่อมต้องรับฟังได้อย่างมั่นคง โดยปราศจากข้อสงสัยแล้วว่าลายมือชื่อดังกล่าวเป็นลายมือชื่อของนายสมันต์เอง จะพิจารณาให้เป็นโทษแก่ผู้ฟ้องคดีหาได้ไม่ คำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นไม่น่าจะถูกต้อง สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเท่าใด นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และถึงแม้หากจะต้องรับผิดชอบ ก็หาใช่ต้องรับผิดชอบเต็มตามจำนวนที่ คณะกรรมการสอบสวนฯ กำหนดแต่อย่างใด เนื่องจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จากผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็มีความบกพร่อง ต่อหน้าที่เช่นกัน ย่อมต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ด้วยเหตุผลข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นเพิกถอนคำสั่งกองทัพบเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้อุทธรณ์ว่า ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ในขณะที่เกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการส่งกำลังบำรุง ซ่อมบำรุง การจัดหา การสะสม การจัดซื้อ จัดจ้าง การแจกจ่าย และการจำหน่ายพัสดุ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ฐานทัพเรือสงขลา เมื่อมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งแล้ว ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา จึงไม่ต้องมีคำสั่งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยอีก และเหตุที่แต่งตั้งให้นาวาตรี เฉลียว นิมิตรง เรือเอก ปิยะพันธ์ ปิ่นชัย เรือเอก กิตติ น้อยลมุล และเรือโท ศิวกร พัยพพฤกษ์ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของฐานทัพเรือสงขลา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพราะบุคคลดังกล่าวมิใช่เจ้าหน้าที่โดยตรง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่โดยตรง ที่จะตรวจรับพัสดุของฐานทัพเรือสงขลาได้ สำหรับตำแหน่ง รองเสนาธิการ ฐานทัพเรือสงขลา



/ทำหน้าที่...

ทำหน้าที่หัวหน้ากองขนส่ง และรักษาการหัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง ฐานทัพเรือสงขลา ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เป็นหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในอัตราของหน่วยงานซึ่งเป็นอัตราเฉพาะกิจ ตามตำแหน่งของกำลังพลทั้งหมดของฐานทัพเรือสงขลา ซึ่งเป็นการกำหนดหน้าที่ ของตำแหน่งนั้นๆ ไว้เป็นการแน่นอน และสอดคล้องกับเงินเดือนของอัตราที่บรรจุ โดยกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของฐานทัพเรือสงขลา สนองตอบภารกิจของหน่วยที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่งตามหน้าที่ ของผู้ฟ้องคดีในขณะเกิดเหตุล้วนเป็นหน้าที่ในการบริหารงานในตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดี บรรจุเท่านั้น ส่วนการที่บุคคลในตำแหน่งใดจะมีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลขึ้นเพื่อดำเนินการ เกี่ยวกับ การซื้อ การจ้าง การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุของฐานทัพเรือสงขลา ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีหน้าที่ตามคำสั่งหน่วยปฏิบัติการภาคใต้ (เฉพาะ) ที่ ๑๖๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ผู้ฟ้องคดี มีหน้าที่ดำเนินการและควบคุมการจัดซื้อ การจ้าง การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ ของหน่วยปฏิบัติการภาคใต้นั้นหาเป็นความจริงไม่ เพราะคำสั่งดังกล่าวได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุงหน่วยปฏิบัติการภาคใต้ (หน. กบ. นปต.) ซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งในขณะเกิดเหตุด้วยคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งของผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการภาคใต้ (พลเรือโท สุนทร สุขใสว) แต่กรณีพิพาท เกิดที่ฐานทัพเรือสงขลาซึ่งต่างหน่วยกัน ตลอดจนผู้ออกคำสั่งก็มีใช้ผู้บังคับบัญชา ของผู้ฟ้องคดีด้วย (ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาขณะเกิดเหตุคือ พลเรือโท มนต์รี อติแพทย์) และผู้ฟ้องคดียังกล่าวอ้างขัดกันในตัวเองที่ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องมีคำสั่งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุได้ แต่ด้วยเหตุใดเมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุงหน่วยปฏิบัติการภาคใต้ (หน. กบ. นปต.) ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานเกี่ยวกับการพัสดุดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่นกัน ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการภาคใต้จึงต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุมี หน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะรับไว้ตามอำนาจบริหาร แต่ในข้อเท็จจริงปรากฏว่า ไม่มีพัสดุดำเนินการ



/ที่ตกลงชื่อ...

ที่ตกลงซื้อ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่พ้นที่จะต้องรับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างไรก็ตามจากการ
 ของนาวาตรี เสน่ห์ อิ่มใจ ในขณะที่เกิดเหตุดำรงตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบ กองพลาธิการ
 ฐานทัพเรือสงขลา มีหน้าที่บังคับบัญชารับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบพัสดุ
 ในความรับผิดชอบของฐานทัพเรือสงขลา ให้การในชั้นสอบสวนข้อเท็จจริงว่าการซ่อมทำรถยนต์
 คันหมายเลขทะเบียน สมอ ๔๓๗/๔๒ และทะเบียน สมอ ๔๓๗/๑๘ ตามหนังสือตกลงซื้อ
 จัดหาที่ ๖/งานสำรอง (ซ่อมคืนสภาพรถยนต์)/๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งตกลง
 ซื้อจากร้านสมานพาณิชย์ทั้ง ๒ ฉบับ นั้น ไม่ปรากฏว่าผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้ทางราชการ
 ตนจึงไม่ลงชื่อในช่องผู้รับสินค้าตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีของร้านสมานพาณิชย์
 เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๐๔๘๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และเล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๐๔๘๕ ลงวันที่ ๕
 กรกฎาคม ๒๕๔๕ ตนได้แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดี ทราบว่า ผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของให้ทางราชการ
 ตนจึงไม่ลงชื่อเป็นผู้รับสินค้า ผู้ฟ้องคดีจึงได้ลงชื่อเป็นผู้รับสินค้าเองทั้ง ๒ รายการ
 ตนยืนยันว่าร้านสมานพาณิชย์มิได้นำอะไหล่ซ่อมรถยนต์ทั้ง ๒ รายการ ที่ตกลงซื้อมาส่งมอบ
 ให้ทางราชการ สำหรับการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมทำรถยนต์จากร้านสมานพาณิชย์
 ตามเรื่องการขออนุมัติตกลงซื้อที่ ๑๑/ส่งกำลังบำรุง/๔๕ และที่ ๑๕/ส่งกำลังบำรุง/๔๕
 ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ เช่นกัน ร้านสมานพาณิชย์ ผู้ขายมิได้นำสินค้ามาส่งมอบ
 ให้กับทางราชการ ตนจึงไม่ลงชื่อในช่องผู้รับสินค้าในใบเสร็จรับเงินของร้าน ซึ่งผู้ฟ้องคดี
 เป็นผู้ลงชื่อรับสินค้าไว้เอง เมื่อพิจารณาคำให้การของนาวาตรี เสน่ห์ หัวหน้าตรวจสอบฯ
 ซึ่งให้การในชั้นการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่าตามใบส่งมอบสินค้า
 และใบเสร็จรับเงินค่าชำระสินค้าที่ได้ตกลงซื้อจากร้านสมานพาณิชย์ทุกรายการตนไม่ได้ลงชื่อ
 ในใบรับสินค้าเพราะผู้ขายมิได้มีสิ่งของมาส่งมอบให้ผู้ฟ้องคดีจึงลงลายมือชื่อในช่อง
 ผู้รับสินค้าเอง เห็นว่า สอดคล้องกับคำให้การของคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
 คณะกรรมการจัดซื้อจัดหาที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิด
 ทางละเมิดสอดคล้องกันว่าได้ลงลายมือชื่อในการตรวจรับพัสดุด้วยเกรงว่าจะถูกกลั่นแกล้ง
 จากผู้บังคับบัญชาทั้งที่ตนก็ไม่เห็นสินค้าว่าผู้ขายมาส่งสินค้าจริงหรือไม่ ประกอบกับผู้ฟ้องคดี
 ได้ลงลายมือชื่อรับสินค้าไว้ก่อนแล้วในฐานะผู้รับพัสดุ การให้การดังกล่าวเป็นการอธิบาย
 ข้อความในเอกสาร และการให้การว่า ตนไม่เห็นสินค้าว่าผู้ขายมาส่งสินค้าจริงหรือไม่
 แต่ลงลายมือชื่อไว้เพราะเกรงกลัวอำนาจบังคับบัญชาซึ่งเป็นคำให้การที่เป็นปฏิบัติ
 ต่อผู้ให้ถ้อยคำเอง จึงไม่ต้องห้ามรับฟังตามหลักการรับฟังพยานและไม่ถือว่าเป็น



/การนำสืบ...

การนำสืบพยานบุคคลหากล้างพยานเอกสาร พยานบุคคลตามที่ให้ถ้อยคำดังกล่าว ยอมรับผิดในการกระทำที่เกิดขึ้นโดยนำส่วนที่ตนต้องรับผิดมาชดใช้ให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่าพยานผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถ้อยคำด้วยความสัตย์จริง หากบุคคลดังกล่าวให้ถ้อยคำอันเป็นการใส่ร้ายผู้ฟ้องคดีแล้ว ก็ไม่จำเป็นจะต้องแสดงความรับผิดชอบโดยนำเงินมาชำระให้แก่ทางราชการแต่อย่างใด กรณีดังกล่าว จึงไม่ใช่เป็นการนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๔ กับทั้งคดีนี้เป็นคดีปกครองมิใช่คดีแพ่ง ข้อห้ามดังกล่าว จึงไม่สามารถนำมาบังคับใช้กับคดีนี้ได้ ส่วนคำให้การของนายสมันต์ ดนหรือหมาน เจ้าของร้านสมานพาณิชย์ที่ยืนยันว่าได้ขายอะไหล่และส่งมอบสิ่งของให้ฐานทัพเรือสงขลา ทั้งในลายมือชื่อในช่องผู้รับเงินเป็นลายมือชื่อของตนและตนได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงินจริง ลายมือชื่อที่นายสมันต์ลงลายมือชื่อก่อนเกิดเหตุ คือในใบเสร็จรับเงิน ในต้นฉบับหนังสือของฐานทัพเรือสงขลาในการตกลงซื้อ แต่เมื่อลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคำต่อหน้า คณะกรรมการการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดที่ลงลายมือชื่อแตกต่างกับที่เคยลงชื่อไว้ก่อนเกิดเหตุตามที่กล่าวอ้าง ที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นหลักฐานที่น่าจะเชื่อถือได้มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อทางราชการไม่มีอะไหล่รถยนต์ ตามรายการที่ได้จัดซื้อ การลงนามรับเงินก็ไม่น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นการรับเงินค่าอะไหล่รถยนต์จริง ตามอุทธรณ์ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่มีเหตุต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และถึงแม้ว่าต้องรับผิดก็ไม่ต้องรับผิดเต็มจำนวน ผู้ถูกฟ้องคดี ขอชี้แจงว่า คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งที่เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับรายงานจากสำนักงาน ตรวจสอบบัญชีทหารเรือ (สตช.ทร.) ที่เข้าตรวจสอบการบริหารพัสดุและทรัพย์สินของฐานทัพเรือสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่าการจัดจ้างซ่อมทำรถยนต์ บางรายการไม่น่าจะมีการดำเนินการจริง ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น จากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงพบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีเหตุอันควรเชื่อว่าฐานทัพเรือสงขลาได้มีการจัดซื้ออะไหล่ในการจัดซ่อมรถยนต์ ตามที่ได้เบิกจ่ายเงินของทางราชการไปตามที่สำนักงานตรวจสอบบัญชีทหารเรือตรวจพบ



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผลการสอบสวนปรากฏว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าได้มีการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ แต่ไม่ได้มีการซ่อมแซมรถยนต์จริงเป็นเงินจำนวน ๓๑๔,๕๐๐ บาท จึงรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้กระทำโดยตรงในการเบิกยืมเงินมาจัดซื้อและลงชื่อรับของตามรายการที่สั่งซื้อโดยไม่มีอะไหล่รถยนต์ แล้วส่งใบตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการลงชื่อในใบตรวจรับเมื่อคณะกรรมการตรวจรับเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับของไว้แล้ว จึงลงชื่อรับไว้เช่นนั้นโดยไม่เห็นสิ่งของตามรายการรับของแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อรับพัสดุทั้งที่ไม่มีสิ่งของตามรายการอะไหล่รถยนต์ที่ซื้อ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับเงินจากทางราชการเพียงผู้เดียว แต่ไม่มีการจ่ายเงินเพื่อการซ่อมรถยนต์กลับนำเงินของทางราชการไปกรณีเป็นการกระทำทุจริตของผู้ฟ้องคดีโดยตรง จึงต้องรับผิดชอบเต็มจำนวน ส่วนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แก่ นาวาตรี เฉลียว นิมิตรง เรือเอก ปิยพันธ์ ปิ่นชัย เรือเอก กิตติ น้อยลมุล และเรือโท ศิวกร พยัพพฤกษ์ ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามสัดส่วนของความร้ายแรงของการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คำสั่งกองทัพอเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นการสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่ได้ตรวจสอบสำนวนการสอบสวนแล้ว ผู้ฟ้องคดี ขณะดำรงตำแหน่ง รองเสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา (รองเสธ.จ.ท.สข.ทรภ.๒) ทำหน้าที่ หัวหน้ากอง กองขนส่งฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ (ทก.กขส.จ.ท.สข.ทรภ.๒) เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา (ผบ.จ.ท.สข.) ให้เป็นผู้เบิกยืมเงินจากสวัสดิการภายในของฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ (จ.ท.สข.ทรภ. ๒) จำนวน ๓๑๔,๕๐๐ บาท เพื่อไปทำการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ ๘ คัน โดยวิธีตกลงราคาจากร้านสมานพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีลงชื่อเป็นผู้รับสิ่งของไว้โดยไม่มีการรับสิ่งของจริง เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งการลงลายมือชื่อดังกล่าวทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้รับสิ่งของตามที่จัดซื้อไว้จริง จึงได้ลงลายมือตรวจรับพัสดุไปโดยที่ไม่ได้มีการตรวจรับจริง อันมีผลทำให้เอกสารจัดซื้อมีความสมบูรณ์สามารถนำไปเบิกเงินจากทางราชการได้ การกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการอาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน จำนวน ๓๑๔,๕๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐



/แห่งพระราชบัญญัติ...

แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่เรือเอก ปิยะพันธ์ ปิ่นชัย เรือเอก กิตติ น้อยลมุล และเรือโท ศิวกร พยัพพฤกษ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ได้ลงลายมือตรวจรับพัสดุไปโดยที่มิได้มีการตรวจรับจริง อันมีผลทำให้เอกสารจัดซื้อ มีความสมบูรณ์สามารถนำไปเบิกเงินจากทางราชการได้ ยอมรับในความบกพร่องของตนเอง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายโดยชำระค่าสินไหมทดแทนโดยการผ่อนชำระ ส่วนนาวาตรี เฉลียว นิ่มตรง ยอมรับว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการครบถ้วนเต็มจำนวน ตามส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบแล้ว จะเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องในความเสียหายที่เกิดขึ้นยอมรับในข้อเท็จจริงที่ว่ามีการทุจริตในการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ในครั้งนี้จริง แต่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความประพฤติสำนึกในความรับผิดชอบต่อการกระทำในหน้าที่ของตน แต่ผู้ฟ้องคดีเองหาได้ปฏิบัติตนเช่นนั้นไม่ โดยอาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบ ทั้งในฐานะผู้บังคับบัญชาและในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่ตามตำแหน่งที่ตนได้รับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบของราชการ ทุกประการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง รองเสธ. ฐานทัพเรือสงขลา (ฐท.สข.) ทัพเรือภาคที่ ๒ ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง ฐท.สข. และหัวหน้ากองขนส่ง ฐท.สข. เมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้บัญชาการกองเรือ



/ภาคที่ ๒....

ภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการ (กภ. ๒ กร.) ได้ขอยืมเงินงบประมาณของฐานทัพเรือสงขลา เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ราชการที่อยู่ในความครอบครองของ กภ. ๒ กร. และ รฐ.สข. จำนวน ๘ คัน ฐานทัพเรือสงขลาอนุมัติให้ยืม โดยผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยืมเงินสวัสดิการภายในของฐานทัพเรือสงขลาให้ กภ. ๒ กร. และในเวลาต่อมาได้มีการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์หนึ่งของ กภ. ๒ กร. จำนวน ๘ คัน รวม ๑๐ รายการ ในวงเงิน ๖๘๐,๑๐๐ บาท ต่อมาสำนักงานตรวจสอบบัญชีทหารเรือได้ตรวจสอบพบการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์และการจ้างเอกชนซ่อมแซมรถยนต์หนึ่งของ รฐ.สข. จำนวน ๘ คัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการดำเนินการมาก แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพรถยนต์ที่อ้างว่ามีการซ่อมแซมกลับมีสภาพไม่น่าจะมีการซ่อมแซมจริง ฐานทัพเรือสงขลาโดยอนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงว่ามีเหตุเชื่อว่ามี ความเสียหายจากการซ่อมแซมรถยนต์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดตามบันทึก ลับ สบ. ทร. ที่ กห ๐๕๐๒/๑๗๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ สรุปสาระสำคัญได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อเป็นผู้รับสินค้าในใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีของร้านสมานพาณิชย์รวม ๔ ฉบับ ดังนี้ เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๐๔๘๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เล่มที่ ๑๔ เลขที่ ๐๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๐๔๘๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ และเล่มที่ ๑๖ เลขที่ ๓๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผ่านกรมสารบรรณทหารเรือ สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ กองทัพเรือภาคที่ ๒ ขอให้ฐานทัพเรือสงขลาซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการงบประมาณและมีหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุง เช่น การซ่อมบำรุง การขนส่ง เป็นต้น ให้หน่วยต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมทั้งกองเรือภาคที่ ๒ ด้วย ซ่อมทำรถยนต์หนึ่งของราชการมีทั้งการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์เพื่อซ่อมเองและจ้างเอกชนซ่อม ในการดำเนินการผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาได้มอบให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เบิกยืมเงินสวัสดิการ ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณของฐานทัพจำนวน ๖๘๐,๑๐๐ บาท ไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายการสรุปได้ดังนี้ (๑) จ้างผู้ชาวการช่างซ่อมทำรวม ๖ คัน ส่วนใหญ่เป็นการซ่อมทำปะผุทั้งคัน ฟันสกรูทั้งคัน เปลี่ยนเบาะนั่ง เป็นต้น รวมเป็นเงิน ๓๖๕,๖๐๐ บาท



/และ (๒)...

และ (๒) จัดซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้านสมานพาณิชย์โดยวิธีตกลงราคาสำหรับรถยนต์ ๘ คัน คือ รถยนต์ ยี่ห้อทสสัน บลูเบิร์ด จำนวน ๓ คัน ตามทะเบียน สมอ ๔๓๒๘๖ (ทะเบียน ๑จ - ๕๒๑๑ กรุงเทพมหานคร) ทะเบียน สมอ ๔๓๒๗๔ (๑จ - ๕๒๑๖ กรุงเทพมหานคร) และทะเบียน สมอ ๔๓๔๘๖ (๔จ - ๐๒๙๖ กรุงเทพมหานคร) รถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน รุ่นนี้ จำนวน ๓ คัน ตามทะเบียน สมอ ๔๓๗๔๒ (๘จ - ๗๐๔๕ กรุงเทพมหานคร) ทะเบียน สมอ ๔๓๗๑๘ (๘จ - ๗๐๓๙ กรุงเทพมหานคร) และทะเบียน สมอ ๔๓๘๘๔ (ก - ๗๕๑๒ สงขลา) รถมิตรชัย แซมปี ทะเบียน สมอ ๔๔๐๕๔ (๖ข - ๘๓๐๕ กรุงเทพมหานคร) และรถโตโยต้า โคโรน่า ทะเบียน ข - ๐๗๕๑ สงขลา รวมเป็นเงิน ๓๑๔,๕๐๐ บาท ในการจัดซื้ออะไหล่ดังกล่าว มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วยข้าราชการสังกัดกองขนส่งฐานทัพเรือสงขลา จำนวน ๔ คน คือ นาวาตรี เฉลียว นิ่มตรง เรือเอก ปิยะพันธ์ ปิ่นชัย เรือเอก กิตติ น้อยมูล และเรือโท ศิวกร พยัพพฤกษ์ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด มีความเห็นว่า การจัดจ้างผู้ขายการช่างซ่อมทำรถยนต์ ๖ คัน เชื่อว่ามีการซ่อมทำจริง โดยมีพยานบุคคล ๒ คน คือ นาวาโท ณัฐพงศ์ คชเสนี อดีตทนายผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ และเรือโท วินัย ยศสมุทร ยืนยันว่าในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการนำรถยนต์ของกองทัพอากาศที่ ๒ ไปซ่อมทำจริงทุกคัน บางครั้ง เรือโท วินัย เป็นผู้นำรถยนต์ไปส่งซ่อมที่ผู้ขายการช่างเอง เมื่อซ่อมแซมเสร็จ ก็เป็นผู้รับกลับมาส่งให้ผู้ซื้อรถโดยตรงโดยมิได้รอให้มีการดำเนินการทางเอกสารให้เสร็จสิ้นก่อน แต่การจัดซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้านสมานพาณิชย์ สำหรับรถ ๘ คันที่พิพาท คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่างให้ถ้อยคำว่าได้มีการตรวจรับ อะไหล่รถยนต์ที่จัดซื้อจริง ที่ลงชื่อในเอกสารการตรวจรับพัสดุเนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ลงชื่อรับพัสดุไว้ก่อนแล้ว จึงเชื่อว่าการนำพัสดุมาส่งจนครบถ้วน และหากไม่ลงชื่อตรวจรับพัสดุ ก็เกรงว่าจะมีการกลั่นแกล้งได้ อีกทั้ง นาวาตรี เสน่ห์ อิ่มใจ หัวหน้าตรวจสอบกองพลการฐานทัพเรือสงขลา ยืนยันด้วยว่า ผู้ขายมิได้นำพัสดุที่จัดซื้อ มาส่งมอบให้แก่ทางราชการแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบลายมือชื่อของ นายสมันต์ ดนหรือหมาน เจ้าของร้านสมานพาณิชย์ ที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๐๔๘๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๐๔๙๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เล่มที่ ๑๔ เลขที่ ๐๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ และเล่มที่ ๑๖ เลขที่ ๓๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ กับลายมือชื่อของนายสมันต์ที่มาให้ถ้อยคำ



/ต่อคณะกรรมการ...

ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗
 ลายมือชื่อแตกต่างกัน แต่นายสมันต์ยืนยันต่อคณะกรรมการฯ ว่าลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงิน
 เป็นของตน ทั้งยังชี้แจงว่าในการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์จะมีเจ้าหน้าที่ทหารเรือโทรศัพท์
 ติดต่อขอซื้ออะไหล่รถยนต์ก่อน ต่อมา มีเจ้าหน้าที่ทหารเรือมาติดต่อซื้ออะไหล่รถยนต์ที่ร้าน
 โดยนำใบรายการพัสดุที่จะซื้อ แต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร เนื่องจากไม่แต่งเครื่องแบบ
 ในการส่งของจะให้ลูกจ้างนำไปส่งที่ฐานทัพเรือสงขลาทุกครั้ง คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า
 ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยืมเงินเพื่อจัดซื้ออะไหล่รถยนต์โดยได้ลงลายมือชื่อรับอะไหล่รถยนต์ที่สั่งซื้อ
 และไม่ได้รับพัสดุจริง จึงต้องรับผิดชอบจำนวน ๓๑๔,๕๐๐ บาท ส่วนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 ทั้ง ๔ ราย รับผิดชอบไปตามสัดส่วนคือ นาวาตรี เฉลียว เรือเอก กิตติ รับผิดชอบละ
 ๑๐๔,๘๓๓.๓๔ บาท เรือเอก ปิยะพันธ์รับผิดชอบจำนวน ๗๘,๑๖๖.๖๗ บาท ส่วน เรือโท ศิวกร
 รับผิดชอบจำนวน ๒๖,๖๖๖.๖๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๐
 ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับผิดชอบ
 ตามที่คณะกรรมการฯ และกรมสารบรรณทหารเรือเสนอความเห็นพร้อมแจ้งสิทธิ
 อุทธรณ์คำสั่ง ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐
 ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ อุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้เงิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 มีคำสั่งลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือ
 ที่ กท ๐๕๐๐/๑๓๑๘ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดี
 ทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๐ ขอให้ศาลมีคำพิพากษา
 เพิกถอนคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ศาลปกครองชั้นต้น
 พิจารณาแล้วมีคำพิพากษายกฟ้อง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อ
 ศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า
 คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบ



/คำสินไหม...

ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง วรรคสอง บัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใด ให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมีต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย วรรคสี่ บัญญัติว่า ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง ฐานทัพเรือสงขลา และหัวหน้ากองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา ฐานทัพเรือสงขลา มีหน้าที่ด้านส่งกำลังบำรุง (การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง ฯลฯ) ให้กับหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทางด้านชายฝั่งภาคใต้ตะวันออกรวมทั้งกองเรือภาคที่ ๒ กองเรือยุทธการด้วย ในปีนั้น กองเรือภาคที่ ๒ มีความจำเป็นต้องซ่อมรถยนต์นั่งจำนวน ๘ คัน เป็นกรณีเร่งด่วนโดยกองเรือภาคที่ ๒ ขอซ่อมแซมเอง แต่งบประมาณไม่เพียงพอ ผู้บัญชาการของสองหน่วยดังกล่าวประสานงานจนมีการตกลงให้ยืมเงินสวัสดิการของฐานทัพเรือสงขลาไปดำเนินการซ่อมแซมก่อน แล้วเบิกจ่ายคืนภายหลัง ในการดำเนินการ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ยืมเงินสวัสดิการของ
ฐานทัพเรือสงขลา และได้ยืมเงินสวัสดิการของฐานทัพเรือสงขลาจำนวน ๒ ครั้ง
เป็นเงิน ๓๑๔,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มอบเงินดังกล่าวให้นาวาโท ญัฐพงศ์ คชเสนี
ตำแหน่งรองของผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ ๒ แต่นาวาโท ญัฐพงศ์ให้การปฏิเสธต่อคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในการให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ว่าไม่ได้รับมอบเงินจากผู้ฟ้องคดี จากการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ ปรากฏว่า
ในการซ่อมแซมรถยนต์นั่งของกองเรือภาคที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการดำเนินการ
๒ ส่วน คือ จ้างผู้ชาวการช่างซ่อมทำรวม ๖ คัน ส่วนใหญ่เป็นการปะผุ เปลี่ยนเบาะนั่ง เป็นต้น
รวมเป็นเงิน ๓๖๕,๖๐๐ บาท กับจัดซื้ออะไหล่รถยนต์จากร้านสมานพาณิชย์โดยวิธีตกลงราคา
สำหรับรถยนต์ ๘ คัน เพื่อซ่อมแซมเองเป็นเงิน ๓๑๔,๕๐๐ บาท การซ่อมแซม ๒ รายการ
ดังกล่าว มีรถยนต์นั่งบางคันที่ดำเนินการทั้ง ๒ กรณีดังกล่าว คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบทางละเมิดเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า กรณีการจ้างผู้ชาวการช่าง
ซ่อมทำรถยนต์ ๖ คันนั้น เชื่อว่าได้มีการซ่อมแซมจริง ส่วนการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์
จากร้านสมานพาณิชย์เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ ๘ คัน คือ รถยนต์นั่งยี่ห้อดัทสัน บลูเบิร์ด
ทะเบียน สมอ ๔๓๒๘๖ (ทะเบียน ๑จ - ๕๒๑๑ กรุงเทพมหานคร) ยี่ห้อดัทสัน บลูเบิร์ด
ทะเบียน สมอ ๔๓๒๗๔ (ทะเบียน ๑จ - ๕๒๑๖ กรุงเทพมหานคร) ยี่ห้อนิสสัน ชันนี
ทะเบียน สมอ ๔๓๗๔๒ (ทะเบียน ๘จ - ๗๐๔๕ กรุงเทพมหานคร) ยี่ห้อนิสสัน ชันนี
ทะเบียน สมอ ๔๓๗๑๘ (ทะเบียน ๘จ - ๗๐๓๙ กรุงเทพมหานคร) ยี่ห้อมิตซูบิชิ แชมปี
ทะเบียน สมอ ๔๔๐๕๔ (ทะเบียน ๖ข - ๘๓๐๕ กรุงเทพมหานคร) ยี่ห้อโตโยต้า โคโรน่า
ทะเบียน ข - ๐๗๕๑ สงขลา ยี่ห้อดัทสัน บลูเบิร์ด ทะเบียน สมอ ๔๓๔๘๖ (ทะเบียน
๔จ - ๐๒๙๖ กรุงเทพมหานคร) และยี่ห้อนิสสัน ชันนี ทะเบียน สมอ ๔๓๘๘๔ (ทะเบียน
ก - ๗๕๑๒ สงขลา) ไม่เชื่อว่ามีการจัดซื้ออะไหล่จริง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบกับความเห็น
ของคณะกรรมการฯ โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการฯ เชื่อตามพยานหลักฐานว่า
ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับอะไหล่ของรถยนต์ ๘ คันดังกล่าวโดยไม่มีอะไหล่อยู่จริง จนเป็นเหตุให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีจำใจลงนามตรวจรับพัสดุ
ดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจรับพัสดุจริง การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามตรวจรับพัสดุการซื้ออะไหล่รถยนต์นั้น
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ เห็นว่า



/การดำเนินการ...

การดำเนินการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์เพื่อซ่อมแซมรถยนต์นั่งของกองเรือภาคที่ ๒ จำนวน ๘ คัน ดังกล่าวโดยวิธีตกลงราคาจากร้านสมานพาณิชย์ ตามข้อ ๓๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลาได้มีคำสั่งแต่งตั้งนาวาตรี เณลิยา นิมิตรง เรือเอก ปิยะพันธ์ ปิ่นชัย เรือเอก กิตติ น้อยลมุล และเรือโท ศิวกร พัทพฤกษ์ ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชา ของผู้ฟ้องคดี เป็นคณะกรรมการตรวจรับอะไหล่รถยนต์ที่พิพาทโดยการสลับ เป็นกรรมการ ในการจัดทำสัญญาซื้อขายพัสดุ ปรากฏหนังสือของฐานทัพเรือสงขลา จัดหาที่ ๖/งานสำรอง (ซ่อมคืนสภาพรถยนต์ฯ) /๔๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจ้งนายสมันต์ ดนหรือหมาน ผู้จัดการร้านสมานพาณิชย์ว่า ให้ร้านจัดส่งอะไหล่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน รุ่นนี้ ทะเบียน สมอ ๔๓๗๔๒ และทะเบียน สมอ ๔๓๗๑๘ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยส่งที่คลังรับฝากพัสดุ กองพลาธิการ ฐานทัพเรือสงขลา และเอกสารตกลงซื้อสำหรับรถยนต์นั่งอีก ๖ คัน ตามทะเบียน สมอ ๔๓๒๘๖ ทะเบียน สมอ ๔๓๒๗๔ ทะเบียน สมอ ๔๔๐๕๔ ทะเบียน ข-๐๗๕๑ สงขลา ทะเบียน สมอ ๔๓๔๘๖ และทะเบียน สมอ ๔๓๘๘๔ ก็มีลักษณะเดียวกัน มีความแตกต่างเพียงสถานที่ที่กำหนดให้ ส่งอะไหล่ คือ การจัดส่งอะไหล่สำหรับรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน รุ่นนี้ จำนวน ๒ คัน และยี่ห้อดัทสัน บลูเบิร์ด กำหนดให้ส่งที่คลังรับฝากพัสดุ กองพลาธิการ ฐานทัพเรือสงขลา ส่วนอะไหล่รถยนต์ อีก ๔ คัน ที่เหลือ ให้ส่งที่กองขนส่ง ฐานทัพเรือสงขลา เมื่อผู้ขายนำอะไหล่รถยนต์ส่งให้ ฐานทัพเรือสงขลา ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อเป็นผู้รับอะไหล่ดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ กรรมการตรวจรับพัสดุก่ออ้างว่า เมื่อกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อ รับอะไหล่รถยนต์ที่พิพาทไว้แล้ว กรรมการตรวจรับพัสดุจำต้องลงชื่อตรวจรับอะไหล่รถยนต์ ทั้ง ๘ คัน โดยไม่เห็นอะไหล่ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ลงนามรับพัสดุอะไหล่ รถยนต์ที่พิพาทไว้หรือไม่ เห็นว่า ในขณะที่เกิดเหตุ แม้ผู้ฟ้องคดีจะดำรงตำแหน่งรองเสธ. ฐาน ทัพเรือสงขลา ทำหน้าที่หัวหน้ากองขนส่งและรักษาการหัวหน้าแผนกส่งกำลังบำรุง ฐานทัพเรือ สงขลา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบำรุง ซ่อมบำรุง การจัดหา การสะสม การจัดซื้อ จัดจ้าง การแจกจ่าย และการจำหน่ายพัสดุ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฐานทัพเรือสงขลา และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ก็ตาม แต่เป็นอำนาจทางบริหาร มิใช่อำนาจหน้าที่ เฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลามีคำสั่งโดยเฉพาะแต่งตั้งให้นาวาตรี เณลิยา นิมิตรง



/เรือเอก...

เรือเอก ปิยะพันธ์ ปิ่นชัย เรือเอกกิตติ น้อยมูล และเรือโท ศิวกร พัญญพฤกษ์ เป็นคณะกรรมการตรวจรับอะไหล่รถยนต์ที่พิพาทตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๔ ส่วนผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับอะไหล่รถยนต์ที่พิพาทแต่อย่างใด ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๑ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ในการตรวจรับพัสดุที่ซื้อหรือจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วจึงมอบพัสดุที่ซื้อหรือจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมทำใบตรวจรับพัสดุนั้น แล้วมอบใบตรวจรับให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีไปลงนามรับพัสดุอะไหล่รถยนต์ที่พิพาททั้ง ๘ คัน โดยไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจรับพัสดุจึงเป็นการกระทำไปโดยไม่มีอำนาจ ย่อมเป็นเหตุหนึ่งที่กรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี ย่อมมีความยำเกรงไม่มากนักน้อยที่จะไปรื้อตรวจรับอะไหล่รถยนต์ที่จัดซื้ออีก อีกทั้งการส่งมอบอะไหล่รถยนต์ หากมีอยู่จริง เมื่อพิจารณาตามใบเสร็จรับเงินที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปเกี่ยวข้อง ก็อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งยังมีเวลาเพียงพอที่จะตรวจรับพัสดุได้ทันในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีต้องลงชื่อรับพัสดุอะไหล่รถยนต์ไว้ก่อน จึงส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจต่อไปเพื่อให้ทันเบิกจ่ายเงินค่าอะไหล่ จึงไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังได้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในลักษณะดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยจงใจที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบอะไหล่รถยนต์ที่พิพาท ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำให้การของ นาวาตรี เสน่ห์ อิ่มใจ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าตรวจสอบกองพลการ ฐานทัพเรือสงขลา ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับพัสดุของฐานทัพเรือสงขลา ได้ยืนยันว่าการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ที่พิพาท ผู้ขายคือร้านสมานพาณิชย์ ไม่ได้ส่งมอบพัสดุ นาวาตรี เสน่ห์จึงไม่ยอมลงชื่อในช่องผู้รับสินค้า ประกอบกับคำให้การของกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับอะไหล่รถยนต์ที่พิพาททั้ง ๘ คัน ได้ยืนยันว่าไม่เคยเห็นอะไหล่รถยนต์ที่จัดซื้อ แต่ต้องลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุเนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อรับอะไหล่แล้ว นอกจากนั้น ปรากฏด้วยว่าลายมือชื่อของนายสมันต์ มีความผิดปกติ คือ ลายมือชื่อที่นายสมันต์ลงไว้ในบันทึกถ้อยคำที่ให้ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ มีการลงลายมือชื่อทั้งชื่อและนามสกุลครบถ้วน อ่านง่าย ในขณะที่ใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ที่พิพาท คือ ใบเสร็จรับเงิน/



/ใบกำกับ...

ใบกำกับภาษี เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๐๔๙๖ เล่มที่ ๑๐ เลขที่ ๐๔๘๘ เล่มที่ ๑๔ เลขที่ ๐๖ และเล่มที่ ๑๖ เลขที่ ๓๕ มีการลงลายมือชื่อเพียงตัวอักษรเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการลงลายมือชื่อรับเอกสารต้นฉบับหนังสือของฐานทัพเรือสงขลาที่ยืนยันการตกลงซื้ออะไหล่รถยนต์พิพาททั้ง ๘ คัน ซึ่งเอกสารทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าวเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเอกสารทางการเงิน แต่นายสมันต์กลับไม่ได้ตั้งใจลงชื่อให้เรียบร้อย จึงเชื่อว่าไม่ใช่เป็นลายมือชื่อของนายสมันต์จริง แม้นายสมันต์จะให้การว่าได้ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องจริง ก็ไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังได้ ทั้งการลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคำของนายสมันต์เชื่อได้ว่าเป็นการลงลายมือชื่อต่อหน้าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบการละเมิดลายมือชื่อดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ทั้งนายสมันต์ก็ไม่ได้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานว่าตนเองได้เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อจากที่เคยลงไว้ในใบเสร็จรับเงินหรือในหนังสือตกลงซื้อของฐานทัพเรือสงขลา เป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงชื่อรับอะไหล่ที่พิพาทโดยไม่มีอะไหล่รถยนต์ตามที่จัดซื้อแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบการละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเท่าใด เห็นว่า มาตรา ๘ ววรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบการละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใด ให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมีต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ ตามข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า การดำเนินงานในการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยฐานทัพเรือสงขลาได้ดำเนินการโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากระบบงานหรือการดำเนินงานอันเป็นความผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุที่จะหักส่วนแบ่งความรับผิดชอบของหน่วยงานและเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีจงใจปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ จึงต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนความเสียหาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



/มีคำสั่ง...

มีคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดี
ชดใช้เงินจำนวน ๓๑๔,๕๐๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุด
เห็นฟ้องด้วย

พิพากษายืน

นายสมชาย เอ็มโอช

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

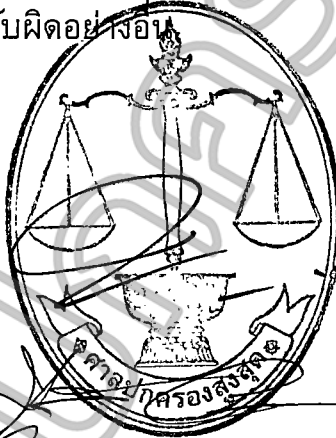
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดชอบ
ในศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์

